



P U T U S A N
Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : **ROBIN**
 2. Tempat lahir : Medan
 3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/1 Januari 1996
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : (KTP) Lingkungan XVII RT.000
Rw.000 Kelurahan Sei Mati,
Kecamatan Medan Labuhan Kota
Medan Atau Tempat tinggal
Apartemen Thamrin Residence Tower
Edelweis Lantai 6 Kamar 06 EE Rt.09
Rw.07 Kebon Melati Tanah Abang
Jakarta Pusat
 7. Agama : Budha
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja
- II.
 1. Nama lengkap : **ADINDA PUSPITA DEWI**
 2. Tempat lahir : Jakarta
 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Desember 2000
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : (KTP) Blok A Rt.002 Rw.001
Kelurahan Kedayakan, Kecamatan
Terisi, Kabupaten Indramayu Provinsi
Jawa Barat Atau Tempat tinggal
Apartemen Thamrin Residence Tower
Edelweis Lantai 6 Kamar 06 EE Rt.09
Rw.07 Kebon Melati Tanah Abang
Jakarta Pusat.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Hal. 1 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2025;

Para Terdakwa ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 26 November 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 26 November 2025;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2026;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Bidner M. Siagian, S.H. dan kawan-kawan, advokat dari Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia 1979 beralamat Jalan Dr. Soemarno Nomor 1 (Sentra Primer), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2025 yang dicabut secara lisan dipersidangan tanggal 24 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 28 Oktober 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 28 Oktober 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROBIN dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja
Hal. 2 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi ekonomi” sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROBIN dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 (Satu) unit Flashdisk V-Gen 8 GB yang berwarna hitam yang berisikan screen shoot percakapan whatsapp orang yang mengaku sebagai Sdri AYA yang menawarkan bisnis dropshipper di website "Banggood" dan bukti transfer.
 - ii. 1 (Satu) Buah Flashdisk merek Sandsik Kapasitas 16 GB warna Merah dengan serial number BL2410580914 yang berisikan ekspor data dari akun Telegram dengan nama Ruby Himalaya terhubung dengan nomor telepon +628121150678 dengan rincian data sebagai berikut Nama File Ekspor **TELEGRAM.zip** dengan nilai hash MD5: 10d60d819ce0d32ea69d8f75d303f420SHA256:d5b4caca2891d348f0ec1963166fa92d5269d236534546cbe216941905101b17
 - iii. 1 (Satu) buah Flashdisk merek Sandisk berwarna merah yang berisikan tangkap layar dari profil instagram dengan akun yang bernama @888aya1818, profil email dengan akun yang bernama army.bts.1993.1212@gmail.com dan percakapan Whatsapp akun yang bernomor 081287094069 yang dikuasai oleh Sdri. OCHEREND RACHMA MILLA dengan Sdr.YUSIP WIGUNA.
 - iv. 1 (Satu) buah Flashdisk merek Sandisk berwarna merah yang berisikan tangkap layar dari homepage serta tampilan live chat yang berada di website "Banggood.

Hal. 3 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



- v. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra Warna Rose Gold dengan No. Imei 1 : 351447720190550 dan No. Imei 2 : 352368940190551;
- vi. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 16 Pro Max,Warna Rose Gold dengan No. Imei 1 : 359844760814424 dan No. Imei 2 : 359844765218233;
- vii. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 862656062555004 dan No. Imei 2 : 862656062555012;
- viii. 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Smart 7 Warna Hijau Tosca dengan No. Imei 1 : 350291584225826 dan No. Imei 2 : 350291584225834;
- ix. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9A Warna Biru dengan No. Imei 1 : 869931060409477 dan No. Imei 2 : 869931060409485;
- x. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y03 Warna Hitam;
- xi. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 Warna Hijau Lemon;
- xii. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam;
- xiii. 1 (satu) buah Laptop Msi Model: Ax20ngw Warna Hitam;
- xiv. 1 (satu) buah Notebook Asus Zenbook 14 Flip Model: Up3404v Warna Hijau Tua;
- xv. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Pro Max, Warna Hitam Dengan No. Imei 1: 357173347873782 Dan No. Imei 2 : 357173347821146;
- xvi. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 16 Pro Max, Warna Rose Gold dengan No. Imei 1 : 350970405842063 dan No. IMEI 2 : 350970404458093;
- xvii. 1 (satu) buah Laptop Merk MSI, MODEL: KATANA A15AI B8VG ;
- xviii. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Pro Max Warna Ungu dengan No Imei 1 : 355656666397088 dan No Imei 2 : 355656666160213;
- xix. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi A2, Warna: Hitam Dengan No. Imei 1: 862656062498825 dan No. Imei 2 : 862656062498833;
- xx. 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Smart 9, Warna: Hitam Dengan No. Imei 1 : 354965707624769 Dan No. Imei 2: 354965707624769;
- xxi. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 10a, Warna: Hitam Dengan No. Imei 1 : 867849069232868 Dan No. Imei 2 : 867849069232876;
- xxii. 1 (satu) buah Asus Vivobook Model: D1603q, Warna Hitam;

Hal. 4 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xxiii. 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan Bca Dengan No. Rekening 5415435158 Atas Nama Eli Rahmawati;
- xxiv. 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan Bca Dengan No. Rekening 5415391959 Atas Nama Ocherend Rachma Milla;
- xxv. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bri Simpedes Dengan No. Rekening 005301018590539 Atas Nama David Simatupang;
- xxvi. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Rupiah Mandiri Dengan No. Rekening 1730015230163 Atas Nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
- xxvii. 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan Bca Dengan No. Rekening 7205130691 Atas Nama Giarik Pancaksani;
- xxviii. 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan Bca Dengan No. Rekening 7045219259 Atas Nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
- xxix. 1 (satu) buah Buku Rekening Bni Taplus Dengan No. Rekening 1807649145 Atas Nama Agnes Fadilah;
- xxx. 1 (satu) buah Buku Rekening Bni Taplus Dengan No. Rekening 1807448018 Atas Nama Tri Prasetio Putra Mumpuni;
- xxxi. 4 (empat) Kartu ATM BCA dengan Masing-Masing No. Kartu : 6019008538780510, 5379413075075439, 6019005047535955, 6019005046784463;
- xxxii. 3 (tiga) Kartu ATM BNI dengan Masing-Masing No. Kartu : 5264221204321170, 5198931820147855, 5198930950529494;
- xxxiii. 4 (empat) Kartu ATM MANDIRI dengan Masing-Masing No. Kartu : 4616993262885092, 4617001203518027, 4617006011635541, 4617003750193972;
- xxxiv. 2 (dua) Kartu ATM CIMB NIAGA dengan Masing-Masing No. Kartu : 5576920060179258, 5576920060606672;
- xxxv. 3 (tiga) lembar yang berisikan detail catatan penggunaan fasilitas perbankan dari rekening BCA dengan nomor rekening 8736099077 atas nama PT. INDO REXI TIMUR, rekening BRI dengan nomor rekening 205301000636565 atas nama PT. BENT CITRA USAHA dan rekening BCA dengan nomor rekening 8201139031 atas nama PT. EMGO TIMUR JAYA;
- xxxvi. 1 (satu) buah KTP atas nama ZIVANA AURELLIA WIJAYA;
- xxxvii. 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan Masing-Masing No. Kartu : 6013011282913622, 5221843161389064;
- xxxviii. 4 (empat) buah Token Key BCA;

Hal. 5 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xxxix. 1 (Satu) Bundel dokumen formulir pembukaan dan mutasi rekening Bank JAGO dengan nomor rekening 501440828004 atas nama ZIVANA AURELIA WIJAYA pada periode bulan April 2025 sampai dengan Juni 2025.
- xl. 1 (Satu) bundel dokumen yang berisikan form dari Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dan Rekening Koran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 1340026553650 atas nama ADINDA PUSPITA DEWI pada periode bulan April 2025 sampai dengan bulan Juni 2025.
- xli. 1 (Satu) bundel dokumen yang berisikan form dari pembukaan rekening dan Rekening Koran dari rekening BCA dengan nomor rekening 5415391959 atas nama OCHEREND RACHMA MILLA pada periode bulan April 2025 sampai dengan bulan Juni 2025
- xlii. 2 (dua) buah Kartu ATM JENIUS Dengan Masing-Masing No. Kartu : 4661601102479273 dan 4661601052209910.
- xliii. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. Kartu : 5379413123532480.

Masing-masing Dipakai Untuk BP.ORCHENED MILLA

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/JKT.TIM/EKU/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 yang telah diubah sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa terdakwa OCHEREND RACHMA MILLA baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi ROBIN dan saksi ADINDA PUSPITA DEWI (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2025 atau dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No.25 Kelurahan. Kayu Manis Kecamatan. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya

Hal. 6 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa I ROBIN, terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI dan saksi OCHEREND RACHMA MILLA pernah bekerja bersama di sebuah perusahaan *scammer* atau penipuan online yang beroperasi di Kamboja, berdasarkan pengalaman tersebut, pada bulan Desember tahun 2024 terdakwa 1 ROBIN, terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI dan saksi OCHEREND RACHMA MILLA bersepakat untuk kembali melakukan penipuan secara online (*scam*) dengan membuat dan mengoperasikan platform tiruan dari website “Banggood”, yaitu sebuah situs *e-commerce* global berbasis di China yang dikenal menawarkan harga relatif murah karena pengiriman barang langsung dari gudang di China, untuk melaksanakan rencana tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mempersiapkan pembuatan website tiruan “Banggood” dengan bekerja sama dengan seseorang bernama ANTONI, yang dikenalnya melalui KESSIE, dan bertugas untuk membuat serta melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terhadap situs tiruan tersebut. selanjutnya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA membeli beberapa rekening bank untuk menampung hasil kejahatan, yaitu:

1. Rekening BNI Nomor 1807448018 atas nama TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI, dan
2. Rekening Bank Jago Nomor 501440828004 atas nama ZIVANA AURELIA,

yang diperoleh melalui grup Facebook bernama “Indo-pipet”, sebuah komunitas yang memperjualbelikan rekening atas nama orang lain, setelah seluruh sarana tersebut siap, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menyewa apartemen di Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE, RT/RW 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan penipuan online tersebut.

- Bahwa pada bulan April tahun 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI mulai

Hal. 7 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



melaksanakan kegiatan penipuan online, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak memiliki prosedur maupun aturan kerja yang baku, karena masing-masing menjalankan peran sesuai dengan pembagian tugas yang pernah dilakukan saat bekerja di perusahaan scam di Kamboja, untuk menjalankan aksinya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI menggunakan perangkat pribadi berupa handphone dan laptop masing-masing sebagai sarana komunikasi dan operasional, dengan peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi OCHEREND RACHMA MILLA bertugas mencari korban (member) yang didekati untuk diajak mengikuti bisnis di website “banggood” melalui media sosial Instagram dengan nama akun Instagram @aaaaya18181818 dan facebook dengan nama pengguna RUBY HIMALAYA alias AYA;
 2. Terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI bertugas mencari korban yang didekati untuk diajak mengikuti bisnis di website “banggood” melalui Facebook dengan nama akun “Aureliya Syarief” dan Instagram dengan akun @aureliyasyarief dengan nama pengguna ADEL
 3. Terdakwa I ROBIN berperan sebagai customer service atau admin live chat di website “Banggood” dengan tugas menjelaskan kepada korban terkait pilihan deposit dan jumlah pesanan serta melakukan menambahkan jumlah pesanan ke akun korban setelah korban melakukan deposit.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menggunakan handphone merek Samsung Note 20 untuk mengakses media sosial Instagram dengan akun @aaaaya18181818 dengan nama profil “RUBY HIMALAYA alias AYA” serta foto profil seorang perempuan cantik yang diambil tanpa izin dari akun milik orang lain, melalui akun tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mengirimkan pesan langsung (*direct message*) secara acak kepada beberapa pengguna Instagram, termasuk kepada akun @wigua_yw milik saksi YUSIP WIGUNA, setelah pesan tersebut dikirim, saksi OCHEREND RACHMA MILLA secara intens menjalin komunikasi dengan saksi YUSIP WIGUNA melalui pesan-pesan di Instagram hingga akhirnya terjalin hubungan yang akrab. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mengirimkan nomor telepon 081287094069 miliknya kepada saksi YUSIP WIGUNA agar komunikasi dapat dilanjutkan melalui aplikasi WhatsApp, saksi YUSIP WIGUNA, yang

Hal. 8 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



mulai tertarik karena terpicat oleh foto profil cantik dari akun tersebut, kemudian memberikan nomor telepon pribadinya 0821055709506 kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA, setelah itu, saksi OCHEREND RACHMA MILLA semakin intens berkomunikasi dengan mengirimkan pesan-pesan berisi motivasi dan perhatian, sehingga membuat saksi YUSIP WIGUNA percaya bahwa sosok RUBY HIMALAYA alias AYA adalah perempuan nyata, bukan akun palsu atau buatan manusia, setelah melihat saksi YUSIP WIGUNA mulai percaya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA kemudian menawarkan peluang bisnis melalui website “Banggood” dengan tautan <https://banggood.info>, yang diklaim sebagai platform *e-commerce* global berbasis di China yang menjual berbagai produk, mulai dari barang elektronik, gadget, fashion, hingga kebutuhan rumah tangga, dalam tawarannya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menjelaskan bahwa bisnis tersebut berjenis dropshipper, yaitu usaha menjual produk dari pemasok tanpa harus menyimpan stok barang, mengemas, atau mengurus pengiriman dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal deposit yang disetorkan oleh peserta, di mana keuntungan tersebut akan terlihat dalam rekapan transaksi harian setiap pukul 22.00 WIB melalui fitur live chat di website “Banggood” palsu tersebut, atas penjelasan dan janji keuntungan tersebut membuat saksi YUSIP WIGUNA tertarik untuk bergabung dan melakukan deposit, karena meyakini bahwa bisnis yang ditawarkan merupakan kegiatan dropshipper yang sah dan menguntungkan.

- Bahwa saksi OCHEREND RACHMA MILLA menjelaskan cara untuk melakukan level deposit serta keuntungan yang didapat dengan rincian sebagai berikut :

- Level 200\$ (menyelesaikan 45 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 200.000.- – Rp.300.000,00 per hari)
- Level 1000\$ (menyelesaikan 60 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 2.000.000.- – Rp.2.500.000,00 per hari)
- Level 3000\$ (menyelesaikan 75 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 4.000.000.- – Rp.5.000.000,00 per hari)
- Level 5000\$ (menyelesaikan 90 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 8.000.000.- – Rp.9.000.000,00 per hari)

saksi OCHEREND RACHMA MILLA juga menerangkan kepada saksi YUSIP WIGUNA cara untuk melakukan verifikasi akun di website “Banggood” dengan link <https://banggood.info> dengan mengisi form berupa biodata diri

Hal. 9 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



dan mendaftarkan nomor rekening untuk menerima hasil dari bisnis di website “Banggood”.

- Bahwa pada sekitar tanggal 11 Mei 2025, bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No. 25, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, saksi YUSIP WIGUNA atas panduan dan arahan dari saksi OCHEREND RACHMA MILLA, melakukan verifikasi akun pada website “Banggood” dengan tautan <https://banggood.info>, yang merupakan situs tiruan hasil buatan saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI, setelah proses verifikasi selesai, saksi YUSIP WIGUNA berhasil memiliki akun pribadi pada website “Banggood” tersebut, kemudian masuk (login) menggunakan akunnya dan melakukan konfirmasi melalui fitur *live chat* dengan customer service website “Banggood”, yang dikendalikan oleh terdakwa I ROBIN, melalui komunikasi *live chat* tersebut, terdakwa I ROBIN mengirimkan tabel paket deposit yang berisi daftar nominal dan jumlah pesanan yang dapat dipilih oleh pengguna, bersamaan terdakwa I ROBIN juga mengirimkan nomor rekening BNI Nomor 1807448018 atas nama TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI sebagai rekening tujuan untuk melakukan deposit, setelah menerima informasi tersebut, saksi YUSIP WIGUNA kemudian memilih paket 45 pesanan dengan nilai deposit sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan selanjutnya melakukan transfer sejumlah uang tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa I ROBIN, setelah melakukan transfer, saksi YUSIP WIGUNA melakukan ceklist terhadap seluruh pesanan yang muncul di akun website “Banggood” miliknya sebagai tanda konfirmasi bahwa transaksi telah dilakukan, lalu saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi terdakwa I ROBIN melalui fitur *live chat* untuk meminta penarikan dana (*withdraw*) dari hasil pesanan yang telah diceklist, sesuai arahan terdakwa I ROBIN, saksi YUSIP WIGUNA kemudian kembali ke halaman utama (homepage) website “Banggood”, mengklik menu penarikan (*withdraw*), dan menginput jumlah dana yang akan dicairkan ke rekening yang sebelumnya dicantumkan pada saat pembuatan akun.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025 bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No.25 Kelurahan. Kayu Manis Kecamatan. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi YUSIP WIGUNA melakukan deposit dengan memilih level yang sama, namun saat melakukan ceklist pesanan ada salah satu pesanan yang tidak bisa diklik, saksi YUSIP WIGUNA lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang kemudian mengarahkannya untuk

Hal. 10 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



menghubungi admin *live chat* di website “Banggood” yaitu terdakwa 1 ROBIN yang kemudian mengkonfirmasi bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium dan harus melakukan deposit sebesar Rp.123.233.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), setelah melakukan deposit tersebut saksi YUSIP WIGUNA lalu melakukan ceklist dan pada pesanan ke 43 saksi YUSIP WIGUNA tidak bisa melakukan ceklist dan bertanya kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang kemudian mengarahkan saksi YUSIP WIGUNA untuk menghubungi terdakwa 1 ROBIN yang kemudian mengkonfirmasi kembali bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium dan harus melakukan deposit sebesar Rp.260.695.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menjelaskan bahwa saksi YUSIP WIGUNA harus menyelesaikan pesanan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila saksi YUSIP WIGUNA tidak mampu menyelesaikannya maka saksi YUSIP WIGUNA tidak dapat melakukan penarikan (*withdraw*), saksi YUSIP WIGUNA lalu memberitahukan saksi OCHEREND RACHMA MILLA bahwa saksi YUSIP WIGUNA tidak mempunyai dana lagi, saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA lalu menawarkan membantu sisa kekurangan uang saksi YUSIP WIGUNA dengan cara saksi YUSIP WIGUNA melakukan transfer sisa uang yang dimilikinya, lalu saksi YUSIP WIGUNA mengikuti arahan saksi OCHEREND RACHMA MILLA tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA, sehingga saksi YUSIP WIGUNA bisa melanjutkan ceklist pesanan yang ada di akunnya, namun saksi YUSIP WIGUNA lalu melihat bahwa pesanan didalam akunnya bertambah menjadi 90 pesanan, saksi YUSIP WIGUNA kemudian menghubungi terdakwa 1 ROBIN mempertanyakan perihal penambahan pesanan tersebut dan terdakwa 1 ROBIN menjelaskan bahwa saksi YUSIP WIGUNA telah melakukan top up yang cukup besar sehingga pesanan bertambah, saksi YUSIP WIGUNA lalu melanjutkan ceklist dan pada pesanan ke 89 saksi YUSIP WIGUNA tidak dapat melakukan ceklist, sehingga saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi terdakwa 1 ROBIN dan memberitahukan bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium kembali sehingga harus menambah deposit sebesar Rp. 550.919.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah), lalu saksi YUSIP WIGUNA menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA

Hal. 11 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Als AYA dan mempertanyakan penambahan deposit tersebut namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA meminta saksi YUSIP WIGUNA untuk bersabar mencari solusinya.

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2025 saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA terkait kekurangan deposit terhadap pesanan premium di akunnya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA lalu memberitahukan saksi YUSIP WIGUNA bahwa sepupunya akan menambahkan kekurangan uang saksi YUSIP WIGUNA tersebut, selanjutnya saksi YUSIP WIGUNA menyetujuinya dan melakukan transfer uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA, namun keesokan harinya saksi OCHEREND RACHMA MILLA memberitahukan saksi YUSIP WIGUNA bahwa sepupunya tidak bisa menambahkan kekurangan uang deposit saksi YUSIP WIGUNA, mengetahui itu saksi YUSIP WIGUNA lalu meminta uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA, namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA tidak memberikannya, hingga akhirnya saksi YUSIP WIGUNA memberitahukannya kepada saksi TAUFIKURAHMAN dan saksi MUSTHAFA yang kemudian melakukan pengecekan terhadap profil akun Instagram @aaaaya18181818 milik RUBY HIMALAYA Als AYA dan ditemukan bahwa akun Instagram tersebut adalah akun Instagram palsu, karena profil dan postingan foto-foto dalam akun Instagram palsu tersebut diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar seorang selebgram asal Malaysia, saksi YUSIP WIGUNA yang baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan lalu mencoba menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA dengan mengirimkan pesan whatsapp untuk meminta penjelasan mengenai uang deposit miliknya yang tidak bisa dicairkan, namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA hanya memberikan alasan dan langsung memblokir saksi YUSIP WIGUNA dari seluruh akun media sosialnya hingga saksi YUSIP WIGUNA tidak bisa menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA, sehingga saksi YUSIP WIGUNA yang merasa keberatan dengan perbuatan saksi OCHEREND RACHMA MILLA, lalu melaporkan saksi OCHEREND RACHMA MILLA ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa untuk mengatur dan memudahkan komunikasi, terdakwa I ROBIN kemudian membuat grup Telegram dengan nama "Group Penghasilan" yang tujuan dibuatnya grup tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada

Hal. 12 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



saksi OCHEREND RACHMA MILLA dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI apabila ada korban yang telah melakukan deposit di website “Banggood” palsu tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang mengelola uang hasil kejahatan tersebut, selain memberikan gaji bulanan kepada terdakwa 1 ROBIN dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI juga memberikan keuntungan sebesar 20 % dari setiap korban yang melakukan deposit di website “Banggood”, dengan cara setelah mengetahui saksi YUSIP WIGUNA melakukan transfer untuk deposit uang di akun website “Banggood”, saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang menguasai nomor rekening BNI dengan nomor rekening 1807448018 An TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI di handphone Infinix Smart 7 warna hijau dan Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA di handphone Infinix Smart 7 warna hitam langsung memindahkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri An. AGNES FADILAH, lalu ditransfer ke rekening CIMB Niaga An AGNES FADILAH yang tersimpan didalam handphone Infinix Smart 7 warna hitam, kemudian saksi OCHEREND RACHMA MILLA transfer ke rekening Bank Mandiri An OCHEREND RACHMA MILLA dan rekening BCA dengan nomor rekening 5415391959 An OCHEREND RACHMA MILLA, lalu mengirimkan bagian terdakwa 1 ROBIN dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI ke rekening masing-masing dan atas perbuatan melakukan penipuan online tersebut selain memperoleh gaji perbulan sekitar Rp.3.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-, terdakwa 1 ROBIN memperoleh keuntungan dengan total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI memperoleh keuntungan dengan total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROBIN bersama-sama terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi OCHEREND RACHMA MILLA (Penuntutan dilakukan terpisah), mengakibatkan saksi YUSIP WIGUNA mengalami kerugian sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU KEDUA

Hal. 13 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa terdakwa I ROBIN bersama-sama terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi OCHEREND RACHMA MILLA (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2025 atau dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No.25 Kelurahan. Kayu Manis Kecamatan. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi ekonomi”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa I ROBIN, terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI dan saksi OCHEREND RACHMA MILLA pernah bekerja bersama di sebuah perusahaan *scammer* atau penipuan online yang beroperasi di Kamboja, berdasarkan pengalaman tersebut, pada bulan Desember tahun 2024 terdakwa 1 ROBIN, terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI dan saksi OCHEREND RACHMA MILLA bersepakat untuk kembali melakukan penipuan secara online (*scam*) dengan membuat dan mengoperasikan platform tiruan dari website “Banggood”, yaitu sebuah situs *e-commerce* global berbasis di China yang dikenal menawarkan harga relatif murah karena pengiriman barang langsung dari gudang di China, untuk melaksanakan rencana tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mempersiapkan pembuatan website tiruan “Banggood” dengan bekerja sama dengan seseorang bernama ANTONI, yang dikenalnya melalui KESSIE, dan bertugas untuk membuat serta melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terhadap situs tiruan tersebut. selanjutnya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA membeli beberapa rekening bank untuk menampung hasil kejahatan, yaitu:

- a. Rekening BNI Nomor 1807448018 atas nama TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI, dan
- b. Rekening Bank Jago Nomor 501440828004 atas nama ZIVANA AURELIA,

yang diperoleh melalui grup Facebook bernama “Indo-pipet”, sebuah komunitas yang memperjualbelikan rekening atas nama orang lain, setelah

Hal. 14 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



seluruh sarana tersebut siap, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menyewa apartemen di Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE, RT/RW 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan penipuan online tersebut.

- Bahwa pada bulan April tahun 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI mulai melaksanakan kegiatan penipuan online, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak memiliki prosedur maupun aturan kerja yang baku, karena masing-masing menjalankan peran sesuai dengan pembagian tugas yang pernah dilakukan saat bekerja di perusahaan *scam* di Kamboja, untuk menjalankan aksinya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI menggunakan perangkat pribadi berupa handphone dan laptop masing-masing sebagai sarana komunikasi dan operasional, dengan peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi OCHEREND RACHMA MILLA bertugas mencari korban (member) yang didekati untuk diajak mengikuti bisnis di website “banggood” melalui media sosial Instagram dengan nama akun Instagram @aaaaya18181818 dan facebook dengan nama pengguna RUBY HIMALAYA alias AYA;
2. Terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI bertugas mencari korban yang didekati untuk diajak mengikuti bisnis di website “banggood” melalui Facebook dengan nama akun “Aureliya Syarief” dan Instagram dengan akun @aureliyasyarief dengan nama pengguna ADEL
3. Terdakwa I ROBIN berperan sebagai customer service atau admin live chat di website “Banggood” dengan tugas menjelaskan kepada korban terkait pilihan deposit dan jumlah pesanan serta melakukan menambahkan jumlah pesanan ke akun korban setelah korban melakukan deposit.-

- Bahwa pada tanggal 29 April 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menggunakan handphone merek Samsung Note 20 untuk mengakses media sosial Instagram dengan akun @aaaaya18181818 dengan nama profil “RUBY HIMALAYA alias AYA” serta foto profil seorang perempuan cantik yang diambil tanpa izin dari akun milik orang lain, melalui akun tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mengirimkan pesan langsung (*direct message*) secara acak kepada beberapa pengguna Instagram, termasuk kepada akun @wigua_yw milik saksi YUSIP WIGUNA, setelah pesan

Hal. 15 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



tersebut dikirim, saksi OCHEREND RACHMA MILLA secara intens menjalin komunikasi dengan saksi YUSIP WIGUNA melalui pesan-pesan di Instagram hingga akhirnya terjalin hubungan yang akrab. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mengirimkan nomor telepon 081287094069 miliknya kepada saksi YUSIP WIGUNA agar komunikasi dapat dilanjutkan melalui aplikasi WhatsApp, saksi YUSIP WIGUNA, yang mulai tertarik karena terpicat oleh foto profil cantik dari akun tersebut, kemudian memberikan nomor telepon pribadinya 0821055709506 kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA, setelah itu, saksi OCHEREND RACHMA MILLA semakin intens berkomunikasi dengan mengirimkan pesan-pesan berisi motivasi dan perhatian, sehingga membuat saksi YUSIP WIGUNA percaya bahwa sosok RUBY HIMALAYA alias AYA adalah perempuan nyata, bukan akun palsu atau buatan manusia, setelah melihat saksi YUSIP WIGUNA mulai percaya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA kemudian menawarkan peluang bisnis melalui website “Banggood” dengan tautan <https://banggood.info>, yang diklaim sebagai platform *e-commerce* global berbasis di China yang menjual berbagai produk, mulai dari barang elektronik, gadget, fashion, hingga kebutuhan rumah tangga, dalam tawarannya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menjelaskan bahwa bisnis tersebut berjenis dropshipper, yaitu usaha menjual produk dari pemasok tanpa harus menyimpan stok barang, mengemas, atau mengurus pengiriman dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal deposit yang disetorkan oleh peserta, di mana keuntungan tersebut akan terlihat dalam rekapan transaksi harian setiap pukul 22.00 WIB melalui fitur live chat di website “Banggood” palsu tersebut, atas penjelasan dan janji keuntungan tersebut membuat saksi YUSIP WIGUNA tertarik untuk bergabung dan melakukan deposit, karena meyakini bahwa bisnis yang ditawarkan merupakan kegiatan dropshipper yang sah dan menguntungkan.

- Bahwa saksi OCHEREND RACHMA MILLA menjelaskan cara untuk melakukan level deposit serta keuntungan yang didapat dengan rincian sebagai berikut :
 - Level 200\$ (menyelesaikan 45 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 200.000.- – Rp.300.000,- per hari)
 - Level 1000\$ (menyelesaikan 60 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 2.000.000.- – Rp.2.500.000,- per hari)
 - Level 3000\$ (menyelesaikan 75 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 4.000.000.- – Rp.5.000.000,- per hari)

Hal. 16 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Level 5000\$ (menyelesaikan 90 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 8.000.000.- – Rp.9.000.000,- per hari)

saksi OCHEREND RACHMA MILLA juga menerangkan kepada saksi YUSIP WIGUNA cara untuk melakukan verifikasi akun di website “Banggood” dengan link <https://banggood.info> dengan mengisi form berupa biodata diri dan mendaftarkan nomor rekening untuk menerima hasil dari bisnis di website “Banggood”.

- Bahwa pada sekitar tanggal 11 Mei 2025, bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No. 25, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, saksi YUSIP WIGUNA atas panduan dan arahan dari saksi OCHEREND RACHMA MILLA, melakukan verifikasi akun pada website “Banggood” dengan tautan <https://banggood.info>, yang merupakan situs tiruan hasil buatan saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI, setelah proses verifikasi selesai, saksi YUSIP WIGUNA berhasil memiliki akun pribadi pada website “Banggood” tersebut, kemudian masuk (login) menggunakan akunnya dan melakukan konfirmasi melalui fitur *live chat* dengan customer service website “Banggood”, yang dikendalikan oleh terdakwa I ROBIN, melalui komunikasi *live chat* tersebut, terdakwa I ROBIN mengirimkan tabel paket deposit yang berisi daftar nominal dan jumlah pesanan yang dapat dipilih oleh pengguna, bersamaan terdakwa I ROBIN juga mengirimkan nomor rekening BNI Nomor 1807448018 atas nama TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI sebagai rekening tujuan untuk melakukan deposit, setelah menerima informasi tersebut, saksi YUSIP WIGUNA kemudian memilih paket 45 pesanan dengan nilai deposit sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan selanjutnya melakukan transfer sejumlah uang tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa I ROBIN, setelah melakukan transfer, saksi YUSIP WIGUNA melakukan ceklist terhadap seluruh pesanan yang muncul di akun website “Banggood” miliknya sebagai tanda konfirmasi bahwa transaksi telah dilakukan, lalu saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi terdakwa I ROBIN melalui fitur *live chat* untuk meminta penarikan dana (*withdraw*) dari hasil pesanan yang telah diceklist, sesuai arahan terdakwa I ROBIN, saksi YUSIP WIGUNA kemudian kembali ke halaman utama (homepage) website “Banggood”, mengklik menu penarikan (*withdraw*), dan menginput jumlah dana yang akan dicairkan ke rekening yang sebelumnya dicantumkan pada saat pembuatan akun.

Hal. 17 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025 bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No.25 Kelurahan. Kayu Manis Kecamatan. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi YUSIP WIGUNA melakukan deposit dengan memilih level yang sama, namun saat melakukan ceklist pesanan ada salah satu pesanan yang tidak bisa diklik, saksi YUSIP WIGUNA lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang kemudian mengarahkannya untuk menghubungi admin *live chat* di website “Banggood” yaitu terdakwa 1 ROBIN yang kemudian mengkonfirmasi bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium dan harus melakukan deposit sebesar Rp.123.233.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), setelah melakukan deposit tersebut saksi YUSIP WIGUNA lalu melakukan ceklist dan pada pesanan ke 43 saksi YUSIP WIGUNA tidak bisa melakukan ceklist dan bertanya kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang kemudian mengarahkan saksi YUSIP WIGUNA untuk menghubungi terdakwa 1 ROBIN yang kemudian mengkonfirmasi kembali bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium dan harus melakukan deposit sebesar Rp.260.695.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menjelaskan bahwa saksi YUSIP WIGUNA harus menyelesaikan pesanan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila saksi YUSIP WIGUNA tidak mampu menyelesaikannya maka saksi YUSIP WIGUNA tidak dapat melakukan penarikan (*withdraw*), saksi YUSIP WIGUNA lalu memberitahukan saksi OCHEREND RACHMA MILLA bahwa saksi YUSIP WIGUNA tidak mempunyai dana lagi, saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA lalu menawarkan membantu sisa kekurangan uang saksi YUSIP WIGUNA dengan cara saksi YUSIP WIGUNA melakukan transfer sisa uang yang dimilikinya, lalu saksi YUSIP WIGUNA mengikuti arahan saksi OCHEREND RACHMA MILLA tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA, sehingga saksi YUSIP WIGUNA bisa melanjutkan ceklist pesanan yang ada di akunnya, namun saksi YUSIP WIGUNA lalu melihat bahwa pesanan didalam akunnya bertambah menjadi 90 pesanan, saksi YUSIP WIGUNA kemudian menghubungi terdakwa 1 ROBIN mempertanyakan perihal penambahan pesanan tersebut dan terdakwa 1 ROBIN menjelaskan bahwa saksi YUSIP WIGUNA telah melakukan top up yang cukup besar sehingga pesanan bertambah, saksi YUSIP WIGUNA lalu melanjutkan ceklist dan pada pesanan ke 89 saksi YUSIP WIGUNA tidak

Hal. 18 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



dapat melakukan ceklist, sehingga saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi terdakwa 1 ROBIN dan memberitahukan bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium kembali sehingga harus menambah deposit sebesar Rp. 550.919.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah), lalu saksi YUSIP WIGUNA menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA dan mempertanyakan penambahan deposit tersebut namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA meminta saksi YUSIP WIGUNA untuk bersabar mencari solusinya.

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2025 saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA terkait kekurangan deposit terhadap pesanan premium di akunnya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA lalu memberitahukan saksi YUSIP WIGUNA bahwa sepupunya akan menambahkan kekurangan uang saksi YUSIP WIGUNA tersebut, selanjutnya saksi YUSIP WIGUNA menyetujuinya dan melakukan transfer uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA, namun keesokan harinya saksi OCHEREND RACHMA MILLA memberitahukan saksi YUSIP WIGUNA bahwa sepupunya tidak bisa menambahkan kekurangan uang deposit saksi YUSIP WIGUNA, mengetahui itu saksi YUSIP WIGUNA lalu meminta uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA, namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA tidak memberikannya, hingga akhirnya saksi YUSIP WIGUNA memberitahukannya kepada saksi TAUFIKURAHMAN dan saksi MUSTHAFA yang kemudian melakukan pengecekan terhadap profil akun Instagram @aaaaya18181818 milik RUBY HIMALAYA Als AYA dan ditemukan bahwa akun Instagram tersebut adalah akun Instagram palsu, karena profil dan postingan foto-foto dalam akun Instagram palsu tersebut diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar seorang selebgram asal Malaysia, saksi YUSIP WIGUNA yang baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan lalu mencoba menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA dengan mengirimkan pesan whatsapp untuk meminta penjelasan mengenai uang deposit miliknya yang tidak bisa dicairkan, namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA hanya memberikan alasan dan langsung memblokir saksi YUSIP WIGUNA dari seluruh akun media sosialnya hingga saksi YUSIP WIGUNA tidak bisa menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA, sehingga saksi YUSIP WIGUNA yang merasa keberatan dengan

Hal. 19 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



perbuatan saksi OCHEREND RACHMA MILLA, lalu melaporkan saksi OCHEREND RACHMA MILLA ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa untuk mengatur dan memudahkan komunikasi, terdakwa I ROBIN kemudian membuat grup Telegram dengan nama “Group Penghasilan” yang tujuan dibuatnya grup tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI apabila ada korban yang telah melakukan deposit di website “Banggood” palsu tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang mengelola uang hasil kejahatan tersebut, selain memberikan gaji bulanan kepada terdakwa 1 ROBIN dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI juga memberikan keuntungan sebesar 20 % dari setiap korban yang melakukan deposit di website “Banggood”, dengan cara setelah mengetahui saksi YUSIP WIGUNA melakukan transfer untuk deposit uang di akun website “Banggood”, saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang menguasai nomor rekening BNI dengan nomor rekening 1807448018 An TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI di handphone Infinix Smart 7 warna hijau dan Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA di handphone Infinix Smart 7 warna hitam langsung memindahkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri An. AGNES FADILAH, lalu ditransfer ke rekening CIMB Niaga An AGNES FADILAH yang tersimpan didalam handphone Infinix Smart 7 warna hitam, kemudian saksi OCHEREND RACHMA MILLA transfer ke rekening Bank Mandiri An OCHEREND RACHMA MILLA dan rekening BCA dengan nomor rekening 5415391959 An OCHEREND RACHMA MILLA, lalu mengirimkan bagian terdakwa 1 ROBIN dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI ke rekening masing-masing dan atas perbuatan melakukan penipuan online tersebut selain memperoleh gaji perbulan sekitar Rp.3.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-, terdakwa 1 ROBIN memperoleh keuntungan dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI memperoleh keuntungan dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROBIN bersama-sama terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi OCHEREND RACHMA MILLA (Penuntutan dilakukan terpisah), mengakibatkan saksi YUSIP WIGUNA mengalami kerugian sebesar Rp.440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Hal. 20 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



----- Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana-----

ATAU KETIGA

---- Bahwa terdakwa I ROBIN bersama-sama terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi OCHEREND RACHMA MILLA (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2025 atau dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No.25 Kelurahan. Kayu Manis Kecamatan. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa I ROBIN, terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI dan saksi OCHEREND RACHMA MILLA pernah bekerja bersama di sebuah perusahaan *scammer* atau penipuan online yang beroperasi di Kamboja, berdasarkan pengalaman tersebut, pada bulan Desember tahun 2024 terdakwa 1 ROBIN, terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI dan saksi OCHEREND RACHMA MILLA bersepakat untuk kembali melakukan penipuan secara online (*scam*) dengan membuat dan mengoperasikan platform tiruan dari website "Banggood", yaitu sebuah situs *e-commerce* global berbasis di China yang dikenal menawarkan harga relatif murah karena pengiriman barang langsung dari gudang di China, untuk melaksanakan rencana tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mempersiapkan pembuatan website tiruan "Banggood" dengan bekerja sama dengan seseorang bernama ANTONI, yang dikenalnya melalui KESSIE, dan

Hal. 21 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



bertugas untuk membuat serta melakukan pemeliharaan (maintenance) terhadap situs tiruan tersebut. selanjutnya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA membeli beberapa rekening bank untuk menampung hasil kejahatan, yaitu:

- a. Rekening BNI Nomor 1807448018 atas nama TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI, dan
- b. Rekening Bank Jago Nomor 501440828004 atas nama ZIVANA AURELIA,

yang diperoleh melalui grup Facebook bernama "Indo-pipet", sebuah komunitas yang memperjualbelikan rekening atas nama orang lain, setelah seluruh sarana tersebut siap, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menyewa apartemen di Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE, RT/RW 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan penipuan online tersebut.

- Bahwa pada bulan April tahun 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI mulai melaksanakan kegiatan penipuan online, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak memiliki prosedur maupun aturan kerja yang baku, karena masing-masing menjalankan peran sesuai dengan pembagian tugas yang pernah dilakukan saat bekerja di perusahaan *scam* di Kamboja, untuk menjalankan aksinya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI menggunakan perangkat pribadi berupa handphone dan laptop masing-masing sebagai sarana komunikasi dan operasional, dengan peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi OCHEREND RACHMA MILLA bertugas mencari korban (member) yang didekati untuk diajak mengikuti bisnis di website "banggood" melalui media sosial Instagram dengan nama akun Instagram @aaaaya18181818 dan facebook dengan nama pengguna RUBY HIMALAYA alias AYA;
2. Terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI bertugas mencari korban yang didekati untuk diajak mengikuti bisnis di website "banggood" melalui Facebook dengan nama akun "Aureliya Syarief" dan Instagram dengan akun @aureliyasyarief dengan nama pengguna ADEL
3. Terdakwa I ROBIN berperan sebagai customer service atau admin live chat di website "Banggood" dengan tugas menjelaskan kepada korban terkait pilihan deposit dan jumlah pesanan serta melakukan

Hal. 22 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



menambahkan jumlah pesanan ke akun korban setelah korban melakukan deposit.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menggunakan handphone merek Samsung Note 20 untuk mengakses media sosial Instagram dengan akun @aaaaya18181818 dengan nama profil "RUBY HIMALAYA alias AYA" serta foto profil seorang perempuan cantik yang diambil tanpa ijin dari akun milik orang lain, melalui akun tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mengirimkan pesan langsung (*direct message*) secara acak kepada beberapa pengguna Instagram, termasuk kepada akun @wigua_yw milik saksi YUSIP WIGUNA, setelah pesan tersebut dikirim, saksi OCHEREND RACHMA MILLA secara intens menjalin komunikasi dengan saksi YUSIP WIGUNA melalui pesan-pesan di Instagram hingga akhirnya terjalin hubungan yang akrab. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2025, saksi OCHEREND RACHMA MILLA mengirimkan nomor telepon 081287094069 miliknya kepada saksi YUSIP WIGUNA agar komunikasi dapat dilanjutkan melalui aplikasi WhatsApp, saksi YUSIP WIGUNA, yang mulai tertarik karena terpikat oleh foto profil cantik dari akun tersebut, kemudian memberikan nomor telepon pribadinya 0821055709506 kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA, setelah itu, saksi OCHEREND RACHMA MILLA semakin intens berkomunikasi dengan mengirimkan pesan-pesan berisi motivasi dan perhatian, sehingga membuat saksi YUSIP WIGUNA percaya bahwa sosok RUBY HIMALAYA alias AYA adalah perempuan nyata, bukan akun palsu atau buatan manusia, setelah melihat saksi YUSIP WIGUNA mulai percaya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA kemudian menawarkan peluang bisnis melalui website "Banggood" dengan tautan <https://banggood.info>, yang diklaim sebagai platform *e-commerce* global berbasis di China yang menjual berbagai produk, mulai dari barang elektronik, gadget, fashion, hingga kebutuhan rumah tangga, dalam tawarannya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA menjelaskan bahwa bisnis tersebut berjenis dropshipper, yaitu usaha menjual produk dari pemasok tanpa harus menyimpan stok barang, mengemas, atau mengurus pengiriman dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal deposit yang disetorkan oleh peserta, di mana keuntungan tersebut akan terlihat dalam rekapan transaksi harian setiap pukul 22.00 WIB melalui fitur live chat di website "Banggood" palsu tersebut, atas penjelasan dan janji keuntungan tersebut membuat saksi YUSIP WIGUNA tertarik untuk bergabung dan

Hal. 23 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



melakukan deposit, karena meyakini bahwa bisnis yang ditawarkan merupakan kegiatan dropshipper yang sah dan menguntungkan.

- Bahwa saksi OCHEREND RACHMA MILLA menjelaskan cara untuk melakukan level deposit serta keuntungan yang didapat dengan rincian sebagai berikut :
 - Level 200\$ (menyelesaikan 45 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 200.000.- – Rp.300.000,00 per hari)
 - Level 1000\$ (menyelesaikan 60 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 2.000.000.- – Rp.2.500.000,00 per hari)
 - Level 3000\$ (menyelesaikan 75 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 4.000.000.- – Rp.5.000.000,00 per hari)
 - Level 5000\$ (menyelesaikan 90 pesanan dengan komisi harian kisaran Rp. 8.000.000.- – Rp.9.000.000,00 per hari)

saksi OCHEREND RACHMA MILLA juga menerangkan kepada saksi YUSIP WIGUNA cara untuk melakukan verifikasi akun di website “Banggood” dengan link <https://banggood.info> dengan mengisi form berupa biodata diri dan mendaftarkan nomor rekening untuk menerima hasil dari bisnis di website “Banggood”.

- Bahwa pada sekitar tanggal 11 Mei 2025, bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No. 25, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, saksi YUSIP WIGUNA atas panduan dan arahan dari saksi OCHEREND RACHMA MILLA, melakukan verifikasi akun pada website “Banggood” dengan tautan <https://banggood.info>, yang merupakan situs tiruan hasil buatan saksi OCHEREND RACHMA MILLA, terdakwa I ROBIN, dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI, setelah proses verifikasi selesai, saksi YUSIP WIGUNA berhasil memiliki akun pribadi pada website “Banggood” tersebut, kemudian masuk (login) menggunakan akunnya dan melakukan konfirmasi melalui fitur *live chat* dengan customer service website “Banggood”, yang dikendalikan oleh terdakwa I ROBIN, melalui komunikasi *live chat* tersebut, terdakwa I ROBIN mengirimkan tabel paket deposit yang berisi daftar nominal dan jumlah pesanan yang dapat dipilih oleh pengguna, bersamaan terdakwa I ROBIN juga mengirimkan nomor rekening BNI Nomor 1807448018 atas nama TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI sebagai rekening tujuan untuk melakukan deposit, setelah menerima informasi tersebut, saksi YUSIP WIGUNA kemudian memilih paket 45 pesanan dengan nilai deposit sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan selanjutnya melakukan transfer sejumlah uang tersebut ke rekening yang

Hal. 24 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



telah diberikan oleh terdakwa I ROBIN, setelah melakukan transfer, saksi YUSIP WIGUNA melakukan ceklist terhadap seluruh pesanan yang muncul di akun website “Banggood” miliknya sebagai tanda konfirmasi bahwa transaksi telah dilakukan, lalu saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi terdakwa I ROBIN melalui fitur *live chat* untuk meminta penarikan dana (*withdraw*) dari hasil pesanan yang telah diceklist, sesuai arahan terdakwa I ROBIN, saksi YUSIP WIGUNA kemudian kembali ke halaman utama (homepage) website “Banggood”, mengklik menu penarikan (*withdraw*), dan menginput jumlah dana yang akan dicairkan ke rekening yang sebelumnya dicantumkan pada saat pembuatan akun.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025 bertempat di Jl. Kayu Manis Utara No.25 Kelurahan. Kayu Manis Kecamatan. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi YUSIP WIGUNA melakukan deposit dengan memilih level yang sama, namun saat melakukan ceklist pesanan ada salah satu pesanan yang tidak bisa diklik, saksi YUSIP WIGUNA lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang kemudian mengarahkannya untuk menghubungi admin *live chat* di website “Banggood” yaitu terdakwa 1 ROBIN yang kemudian mengkonfirmasi bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium dan harus melakukan deposit sebesar Rp.123.233.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), setelah melakukan deposit tersebut saksi YUSIP WIGUNA lalu melakukan ceklist dan pada pesanan ke 43 saksi YUSIP WIGUNA tidak bisa melakukan ceklist dan bertanya kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang kemudian mengarahkan saksi YUSIP WIGUNA untuk menghubungi terdakwa 1 ROBIN yang kemudian mengkonfirmasi kembali bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium dan harus melakukan deposit sebesar Rp.260.695.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menjelaskan bahwa saksi YUSIP WIGUNA harus menyelesaikan pesanan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila saksi YUSIP WIGUNA tidak mampu menyelesaikannya maka saksi YUSIP WIGUNA tidak dapat melakukan penarikan (*withdraw*), saksi YUSIP WIGUNA lalu memberitahukan saksi OCHEREND RACHMA MILLA bahwa saksi YUSIP WIGUNA tidak mempunyai dana lagi, saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA lalu menawarkan membantu sisa kekurangan uang saksi YUSIP WIGUNA dengan cara saksi YUSIP WIGUNA melakukan transfer sisa uang yang dimilikinya, lalu saksi YUSIP WIGUNA mengikuti arahan saksi OCHEREND RACHMA MILLA

Hal. 25 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA, sehingga saksi YUSIP WIGUNA bisa melanjutkan ceklist pesanan yang ada di akunnya, namun saksi YUSIP WIGUNA lalu melihat bahwa pesanan didalam akunnya bertambah menjadi 90 pesanan, saksi YUSIP WIGUNA kemudian menghubungi terdakwa 1 ROBIN mempertanyakan perihal penambahan pesanan tersebut dan terdakwa 1 ROBIN menjelaskan bahwa saksi YUSIP WIGUNA telah melakukan top up yang cukup besar sehingga pesanan bertambah, saksi YUSIP WIGUNA lalu melanjutkan ceklist dan pada pesanan ke 89 saksi YUSIP WIGUNA tidak dapat melakukan ceklist, sehingga saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi terdakwa 1 ROBIN dan memberitahukan bahwa saksi YUSIP WIGUNA mendapatkan pesanan premium kembali sehingga harus menambah deposit sebesar Rp. 550.919.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah), lalu saksi YUSIP WIGUNA menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA dan mempertanyakan penambahan deposit tersebut namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA atau RUBY HIMALAYA Als AYA meminta saksi YUSIP WIGUNA untuk bersabar mencari solusinya.

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2025 saksi YUSIP WIGUNA kembali menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA terkait kekurangan deposit terhadap pesanan premium di akunnya, saksi OCHEREND RACHMA MILLA lalu memberitahukan saksi YUSIP WIGUNA bahwa sepupunya akan menambahkan kekurangan uang saksi YUSIP WIGUNA tersebut, selanjutnya saksi YUSIP WIGUNA menyetujuinya dan melakukan transfer uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA, namun keesokan harinya saksi OCHEREND RACHMA MILLA memberitahukan saksi YUSIP WIGUNA bahwa sepupunya tidak bisa menambahkan kekurangan uang deposit saksi YUSIP WIGUNA, mengetahui itu saksi YUSIP WIGUNA lalu meminta uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA, namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA tidak memberikannya, hingga akhirnya saksi YUSIP WIGUNA memberitahukannya kepada saksi TAUFIQURAHMAN dan saksi MUSTHAFA yang kemudian melakukan pengecekan terhadap profil akun Instagram @aaaaya18181818 milik RUBY HIMALAYA Als AYA dan ditemukan bahwa akun Instagram tersebut adalah akun Instagram palsu,

Hal. 26 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



karena profil dan postingan foto-foto dalam akun Instagram palsu tersebut diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar seorang selebgram asal Malaysia, saksi YUSIP WIGUNA yang baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan lalu mencoba menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA dengan mengirimkan pesan whatsapp untuk meminta penjelasan mengenai uang deposit miliknya yang tidak bisa dicairkan, namun saksi OCHEREND RACHMA MILLA hanya memberikan alasan dan langsung memblokir saksi YUSIP WIGUNA dari seluruh akun media sosialnya hingga saksi YUSIP WIGUNA tidak bisa menghubungi saksi OCHEREND RACHMA MILLA, sehingga saksi YUSIP WIGUNA yang merasa keberatan dengan perbuatan saksi OCHEREND RACHMA MILLA, lalu melaporkan saksi OCHEREND RACHMA MILLA ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa untuk mengatur dan memudahkan komunikasi, terdakwa I ROBIN kemudian membuat grup Telegram dengan nama "Group Penghasilan" yang tujuan dibuatnya grup tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada saksi OCHEREND RACHMA MILLA dan terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI apabila ada korban yang telah melakukan deposit di website "Banggood" palsu tersebut, saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang mengelola uang hasil kejahatan tersebut, selain memberikan gaji bulanan kepada terdakwa 1 ROBIN dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI juga memberikan keuntungan sebesar 20 % dari setiap korban yang melakukan deposit di website "Banggood", dengan cara setelah mengetahui saksi YUSIP WIGUNA melakukan transfer untuk deposit uang di akun website "Banggood", saksi OCHEREND RACHMA MILLA yang menguasai nomor rekening BNI dengan nomor rekening 1807448018 An TRI PRASETYO PUTRA MUMPUNI di handphone Infinix Smart 7 warna hijau dan Rekening Bank Jago dengan nomor rekening 501440828004 An ZIVANA AURELIA di handphone Infinix Smart 7 warna hitam langsung memindahkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri An. AGNES FADILAH, lalu ditransfer ke rekening CIMB Niaga An AGNES FADILAH yang tersimpan didalam handphone Infinix Smart 7 warna hitam, kemudian saksi OCHEREND RACHMA MILLA transfer ke rekening Bank Mandiri An OCHEREND RACHMA MILLA dan rekening BCA dengan nomor rekening 5415391959 An OCHEREND RACHMA MILLA, lalu mengirimkan bagian terdakwa 1 ROBIN dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI ke rekening masing-masing dan atas perbuatan melakukan penipuan online tersebut selain memperoleh gaji

Hal. 27 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



perbulan sekitar Rp.3.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-, terdakwa 1 ROBIN memperoleh keuntungan dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa 2 ADINDA PUSPITA DEWI memperoleh keuntungan dengan total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROBIN bersama-sama terdakwa II ADINDA PUSPITA DEWI baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi OCHEREND RACHMA MILLA (Penuntutan dilakukan terpisah), mengakibatkan saksi YUSIP WIGUNA mengalami kerugian sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yusip Wiguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban suatu tindak pidana yang Saksi ketahui pada tanggal 12 Mei 2025 ketika Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang terletak di Jalan Kayu Manis Utara Nomor 25, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
 - Bahwa seseorang bernama Aya menawarkan Saksi suatu pekerjaan sebagai *dropshipper* di website Banggood dengan sejumlah keuntungan;
 - Bahwa awalnya pada bulan April 2025, Saksi mendapatkan chat dari sebuah akun Instagram dengan username @aaaaya18181818 yang memperkenalkan diri dengan nama Ruby Himalaya atau Aya yang mengaku tinggal di Pantai Indah Kapuk yang memperkenalkan bisnis sejenis Shopee yang berasal dari China yang namanya Banggood. Setelah itu, Saksi berkomunikasi dengan intens dan meminta nomor *whatsapp* Aya yang kemudian Saksi dan Aya berkomunikasi dengan menggunakan chat *whatsapp*;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tertarik dengan penawaran dari Aya tersebut namun setiap pukul 22.00 Wib, Aya memperlihatkan hasil rekap keuntungan mengikuti bisnis *dropshipper* dari website Banggood;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2025, Saksi ditawarkan oleh Aya untuk menggunakan akunnya untuk mempelajari cara bisnis di website

Hal. 28 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Banggood dan Aya juga memberitahu Saksi bahwa di bisnis tersebut ada levelnya yang mana setiap levelnya akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang sudah didepositkan. Aya juga menjelaskan bahwa Banggood itu merupakan sebuah platform *e-commerce* global yang berbasis di China dengan menjual berbagai macam produk mulai dari barang elektronik sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari. Banggoos terkenal karena harganya yang relative murah dibandingkan dengan toko online lainnya serta proses pengiriman lebih lama karena dikirim langsung dari Gudang mereka di China;

- Bahwa setelah Saksi mencoba dengan menggunakan akun milik Aya, Saksi tertarik untuk mengikuti bisnis *dropshiper* di website Banggood tersebut. Saksi lalu diberikan link bisnis tersebut yaitu <https://banggood.info> dan akun dari Aya yaitu rubyhimalaya18@gmail.com dengan passwordnya Ruby0818 untuk mencobanya;
- Bahwa pertama kali yaitu pada tanggal 11 Mei 2025, Saksi dimentori oleh Aya mencoba melakukan deposit dengan level awal sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dengan 45 pesanan namun pada saat itu Saksi diminta oleh Aya untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu di admin dari website tersebut ketika ingin melakukan deposito. Setelah Saksi melakukan kepada admin, Saksi diberikan rekening BNI dengan nomor rekening atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni untuk melakukan deposit. Saksi setelah itu menanyakan kepada Aya bagaimana langkah selanjutnya. Aya kemudian meminta Saksi untuk melengkapi pesanan di website terlebih dahulu dengan cara melakukan ceklis pada list pesanan yang Saksi pilih. Setelah Saksi selesai melakukan ceklis, Saksi kemudian diminta Aya untuk melakukan *withdraw* atau penarikan. Saksi kemudian mencoba melakukan penarikan dan mendapatkan uang di deposit Saksi sudah bertambah. Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 12 Mei 2025 melakukan deposit dengan memilih level awal sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) namun setelah Saksi melakukan ceklis pesanan ada pesanan yang tidak bisa Saksi klik. Saksi kemudian menanyakan kepada Aya dan Aya meminta Saksi untuk menanyakannya pada admin dan admin mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa Saksi mendapatkan pesanan premium yang mana Saksi diminta untuk melakukan deposit sebesar

Hal. 29 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Rp123.233.000,00(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Saksi setelah melakukan deposit, Saksi kembali melakukan ceklis pesanan di website Banggood namun ada pesanan yang tidak bisa Saksi ceklis. Saksi lalu menanyakan kepada Aya. Aya lalu meminta Saksi untuk menanyakannya kepada admin. Saksi kemudian bertanya kepada admin dan admin memberitahu Saksi bahwa Saksi mendapatkan pesanan premium yang mana Saksi harus melakukan deposit sebesar Rp260.695.000,00(dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian memberitahu Aya bahwa Saksi tidak mempunyai uang lagi. Aya kemudian menawarkan akan membantu sisanya dengan cara Saksi menransfer kepada sepupu Aya di rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia. Saksi kemudian menransfer uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan transfer ke rekening Bank Jago itu, Saksi melakukan ceklis lagi namun ada pesanan yang tidak dapat Saksi ceklis. Saksi lalu menghubungi admin dan admin mengatakan bahwa Saksi mendapatkan pesanan premium yang mengharuskan Saksi untuk melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Juni 2025 menghubungi Aya untuk meminta solusi. Aya kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa sepupunya akan membantu sisanya sehingga Saksi diminta Aya untuk melakukan transter ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan transfer ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia tersebut sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, Aya menghubungi Saksi bahwa sepupunya tidak bisa membantu. Oleh karena sepupu Aya tidak bisa membantu, Saksi lalu meminta uang Saksi sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) namun Aya tidak memberikannya;
- Bahwa selain itu, Saksi juga tidak bisa mencairkan uang yang telah didepositkan dan akun media sosial Saksi telah diblokir oleh Aya;
- Bahwa oleh karena uang Saksi tidak bisa dicairkan dan media sosial Saksi diblokir, Saksi lalu curiga bahwa Saksi telah mengalami penipuan dan kemudian meminta teman Saksi yang bernama Opik untuk melakukan

Hal. 30 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



pengecekan terhadap foto profil akun instagram @aaaaya18181818 yang mengaku bernama Ruby Himalaya;

- Bahwa teman Saksi yang bernama Opik kemudian menemukan bahwa foto profil @aaaaya18181818 dengan nama Ruby Himalaya adalah akun palsu dan akun asli dari foto profil tersebut diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar yang merupakan foto dari selebgram Malaysia;
- Bahwa Saksi dengan Aya tidak pernah bertemu sebelumnya. Saksi dan Aya hanya berkomunikasi melalui chat dan telepon;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Taufiqurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025, Saksi, Yusip dan Mustofa sedang berada di rumah Mustofa yang terletak di Matraman, Jakarta Timur. Yusip pada saat itu menceritakan bahwa ia mengikuti bisnis *dropshiper* dari website Banggood yang ditawarkan oleh Aya yang merupakan teman online Yusip;
- Bahwa website Banggood itu merupakan sebuah platform *e-commerce* yang berbasis di Cina yang menjual berbagai macam produk. Banggood dikenal karena harganya yang relative murah dibandingkan toko online lainnya serta proses pengiriman lebih lama karena dikirim langsung dari Cina;
- Bahwa Yusip dijanjikan keuntungan sebesar 10% sehingga Yusip tertarik untuk mengikuti bisnis *dropshiper* dari Banggood tersebut;
- Bahwa setelah mengikuti bisnis tersebut, transaksi pertama dan kedua, Yusip mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Aya namun pada saat transaksi berikutnya, Yusip mendapatkan pesanan premium yang mengharuskan Yusip melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Yusip kemudian menanyakan hal itu kepada Aya selaku mentornya dan Aya akan mencarikan solusinya;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2025, Yusip menceritakan kepada Saksi bahwa sepupu Aya akan membantu terkait kekurangan deposit. Yusip lalu melakukan transfer sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia milik sepupu Aya;

Hal. 31 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Bahwa setelah Yusip melakukan transfer, keesokan harinya Aya memberitahu Yusip bahwa sepupunya tidak bisa membantu. Oleh karena sepupu Aya tidak bisa membantu, Yusip lalu meminta uangnya yang telah ditransfer ke rekening Bank Jago sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) namun tidak diberi oleh Aya;
- Bahwa Saksi mencurigai bahwa Yusip telah mengalami penipuan dan Saksi melakukan pengecekan terhadap profil dari akun Instagram @aaaaya18181818 yang mengaku sebagai Ruby Himalaya yang Yusip kenal sebelum berlanjut ke whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, Saksi menemukan bahwa akun tersebut adalah akun palsu dan profilnya diambil dari akun Instagram @anidajaafar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian memberitahu Yusip bahwa Yusip telah mengalami scam atau penipuan;
- Bahwa mengetahui dirinya menjadi korban penipuan, Yusip kemudian mencoba untuk menghubungi Aya dan ternyata semua akun media sosial Yusip telah diblokir oleh Aya;
- Bahwa selain rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia, Yusip ketika menjalankan bisnis dropshiper Banggood tersebut juga melakukan transfer ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
- Bahwa total kerugian Yusip sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Musthafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025, Saksi, Yusip dan Taufiqurahman berada di rumah Saksi yang terletak di daerah Matraman, Jakarta Timur. Yusip menceritakan kepada Saksi bahwa ia mengikuti bisnis *dropshiper* dari website Banggood yang ditawarkan oleh Aya yang merupakan teman online Yusip;
- Bahwa website Banggood itu merupakan sebuah platform *e-commerce* yang berbasis di Cina yang menjual berbagai macam produk. Banggood dikenal karena harganya yang relative murah dibandingkan toko online lainnya serta proses pengiriman lebih lama karena dikirim langsung dari Cina;
- Bahwa Yusip dijanjikan keuntungan sebesar 10% sehingga Yusip tertarik untuk mengikuti bisnis *dropshiper* dari Banggood tersebut;

Hal. 32 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Bahwa setelah mengikuti bisnis tersebut, transaksi pertama dan kedua, Yusip mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Aya namun pada saat transaksi berikutnya, Yusip mendapatkan pesanan premium yang mengharuskan Yusip melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Yusip kemudian menanyakan hal itu kepada Aya selaku mentornya dan Aya akan mencarikan solusinya;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2025, Yusip menceritakan kepada Saksi bahwa sepupu Aya akan membantu terkait kekurangan deposit. Yusip lalu melakukan transfer sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia milik sepupu Aya;
- Bahwa setelah Yusip melakukan transfer, keesokan harinya Aya memberitahu Yusip bahwa sepupunya tidak bisa membantu. Oleh karena sepupu Aya tidak bisa membantu, Yusip lalu meminta uangnya yang telah ditransfer ke rekening Bank Jago sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) namun tidak diberi oleh Aya;
- Bahwa Saksi mencurigai bahwa Yusip telah mengalami penipuan dan Saksi bersama dengan Taufiqurahman melakukan pengecekan terhadap profil dari akun Instagram @aaaaya18181818 yang mengaku sebagai Ruby Himalaya yang Yusip kenal sebelum berlanjut ke whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, Saksi menemukan bahwa akun tersebut adalah akun palsu dan profilnya diambil dari akun Instagram @anidajaafar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian memberitahu Yusip bahwa Yusip telah mengalami scam atau penipuan;
- Bahwa mengetahui dirinya menjadi korban penipuan, Yusip kemudian mencoba untuk menghubungi Aya dan ternyata semua akun media sosial Yusip telah diblokir oleh Aya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail mekanisme bisnis dropshiper dan keuntungan Yusip Wiguna tersebut
- Bahwa selain rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia, Yusip ketika menjalankan bisnis dropshiper Banggood tersebut juga melakukan transfer ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
- Bahwa total kerugian Yusip sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah) yang menurut cerita Yusip telah ditransfer ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni dan rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 33 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Tanggal 11 Mei 2025 sejumlah Rp17.000.000,00;
- Tanggal 12 Mei 2025 sejumlah Rp90.000.000,00;
- Tanggal 12 Mei 2025 sejumlah Rp123.000.000,00;
- Tanggal 2 Juni 2025 sejumlah Rp210.000.000,00

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Farhan Bandarsyah, dibawah sumpah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Ocherend, dan para Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2025 di Apartemen Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE Rt/Rw 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti antara berupa HP, laptop dan rekening-rekening;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa dan Ocherend sedang melakukan scam/penipuan dengan HP dan laptop;
- Bahwa cara Saksi menemukan para Terdakwa dan Ocherend adalah dengan melakukan tracking dari nomor yang digunakan oleh para Terdakwa dan Ocherend yang terdapat di area Apartemen Tahmrin Residence lalu setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa unit yang dipergunakan adalah Apartemen Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06/EE;
- Bahwa Ocherend berperan untuk melakukan pendekatan kepada korban untuk melakukan penawaran dan membujuk korban untuk mengikuti bisnis dropshipper di website Banggood, menjadi mentor dan membuat akun di website dengan link <https://banggood.info/> menggunakan akun Instagram @aaaaya18181818 dan mengaku bernama Ruby Himalaya dengan foto profil yang diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai admin yang melakukan live chat dengan korban dan memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis dropshipper tersebut, jumlah depositnya serta keuntungan yang diperoleh korban yaitu sebesar 10% juga memberikan nomor rekening bank BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
- Bahwa Terdakwa II dalam perkara ini Saksi tidak mengetahui perannya namun ketika dilakukan penangkapan, Adinda berada di tempat itu sedang melakukan scamming juga Terdakwa II mendapatkan bagian dari

Hal. 34 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- uang yang telah didepositkan oleh korban;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan gaji yang dibayarkan tiap bulan oleh Ocherend yang uangnya diperoleh dari deposit korban;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 29 April 2025, Ocherend merupakan pemilik akun Instagram @aaaaya18181818 mengirimkan pesan direct message kepada korban dan mengaku bernama Ruby Himalaya atau Aya yang kemudian berkomunikasi dengan intens dengan korban melalui chat whatsapp untuk mengajak korban untuk mengikuti bisnis dropshipper di Banggood dan memperlihatkan kepada korban keuntungan yang diperoleh Ocherend ketika mengikutinya;
 - Bahwa pada tanggal 11 Mei 2025 karena korban tertarik, korban diarahkan oleh Ocherend untuk membuat akun di link <https://banggood.info/> dan memberikan penjelasan kepada korban untuk melakukan deposit terlebih dahulu. Ocherend mengarahkan korban untuk menghubungi admin melalui live chat. Admin kemudian memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis tersebut, deposit dan keuntungan sebesar 10%. Korban lalu memilih deposit sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni. Korban kemudian melakukan ceklis terhadap pesanan yang diterimanya kemudian Aya meminta korban untuk melakukan withdraw (penarikan) dan withdraw yang dilakukan oleh korban berhasil dengan keuntungan yang diperoleh korban sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang mana hal itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Aya sebelumnya;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025, korban kemudian melakukan deposit sesuai dengan deposit yang pertama yaitu sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan korban ketika korban melakukan ceklis terhadap pesannya, korban tidak bisa melakukan ceklis. Korban kemudian menghubungi Aya. Aya lalu meminta korban untuk menghubungi admin. Admin menjelaskan kepada korban bahwa korban mendapatkan pesanan premium dan korban harus melakukan deposit lagi sebesar Rp123.233.000,00(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni. Korban lalu melakukan deposit dan melakukan ceklis terhadap pesannya. Ketika korban melakukan ceklis, korban menemukan ada pesanan yang tidak bisa diceklis. Korban lalu menghubungi Aya dan Aya meminta korban untuk menghubungi admin.

Hal. 35 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Korban lalu menghubungi admin dan admin mengatakan bahwa korban mendapatkan pesanan premium yang mewajibkan korban untuk melakukan deposit lagi sebesar Rp260.695.000,00(dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Korban yang tidak mempunyai uang sebesar yang diminta admin lalu menghubungi Aya untuk meminta solusi. Aya lalu mengatakan kepada korban bahwa sepupu Aya bisa menambahkan kekurangannya dan Aya meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening bank Jago atas nama sepupu Aya yaitu Zivana Aurelia. Korban lalu melakukan transfer sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia tersebut;

- Bahwa korban kemudian melakukan pengecekan ke link Banggood dan mendapatkan pesanan. Korban kemudian melakukan ceklis terhadap pesanan itu namun korban kembali mendapatkan pesanan itu tidak bisa diceklis. Korban lalu menghubungi admin dan admin menjelaskan bahwa korban mendapatkan pesanan premium serta meminta korban untuk melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Korban karena tidak mempunyai uang sebesar itu lalu menghubungi Aya;
- Bahwa tanggal 2 Juni 2025, Aya memberikan solusi kepada korban yaitu mengatakan bahwa sepupu Aya bersedia untuk menambahkan kekurangannya dan meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia. Korban kemudian melakukan transfer ke rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah). Keesokan harinya Aya menghubungi korban dan mengatakan sepupu Aya tidak bisa menambahi kekurangannya;
- Bahwa kemudian korban dan teman-teman korban mencurigai korban telah tertipu lalu mereka melakukan pengecekan terhadap akun Instagram @aaaaya18181818 atas nama Ruby Himalaya dan menemukan bahwa akun tersebut palsu serta foto profilnya merupakan foto profil yang diambil dari akun Instagram @anidajaafar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Ocherend itu, korban mengalami kerugian sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening-rekening tersebut dikuasai oleh Ocherend;
- Bahwa berdasarkan cerita penyidik Saksi mengetahui bahwa para

Hal. 36 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Terdakwa telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) di Polda Metro Jaya;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Dimas Widha Putra Sularno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dan Ocherend pada tanggal 25 Juni 2025 di Apartemen Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE Rt/Rw 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti antara berupa HP, laptop dan rekening-rekening;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa dan Ocherend sedang melakukan scam/penipuan dengan HP dan laptop;
- Bahwa cara Saksi menemukan para Terdakwa dan Ocherend adalah dengan melakukan tracking dari nomor yang digunakan oleh para Terdakwa dan Ocherend yang terdapat di area Apartemen Tahmrin Residence lalu setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa unit yang dipergunakan adalah Apartemen Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06/EE;
- Bahwa Ocherend berperan untuk melakukan pendekatan kepada korban untuk melakukan penawaran dan membujuk korban untuk mengikuti bisnis dropshipper di website Banggood, menjadi mentor dan membuat akun di website dengan link <https://banggood.info/> menggunakan akun Instagram @aaaaya18181818 dan mengaku bernama Ruby Himalaya dengan foto profil yang diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai admin yang melakukan live chat dengan korban dan memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis dropshipper tersebut, jumlah depositnya serta keuntungan yang diperoleh korban yaitu sebesar 10% juga memberikan nomor rekening bank BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
- Bahwa Terdakwa II dalam perkara ini Saksi tidak mengetahui perannya namun ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa II berada di tempat itu sedang melakukan scamming juga Adinda mendapatkan bagian dari uang yang telah didepositkan oleh korban;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan gaji yang dibayarkan tiap bulan oleh

Hal. 37 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Ocherend yang uangnya diperoleh dari deposit korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 April 2025, Ocherend merupakan pemilik akun Instagram @aaaaya18181818 mengirimkan pesan direct message kepada korban dan mengaku bernama Ruby Himalaya atau Aya yang kemudian berkomunikasi dengan intens dengan korban melalui chat whatsapp untuk mengajak korban untuk mengikuti bisnis dropshipper di Banggood dan memperlihatkan kepada korban keuntungan yang diperoleh Ocherend ketika mengikutinya;
 - Bahwa pada tanggal 11 Mei 2025 karena korban tertarik, korban diarahkan oleh Ocherend untuk membuat akun di link <https://banggood.info/> dan memberikan penjelasan kepada korban untuk melakukan deposit terlebih dahulu. Ocherend mengarahkan korban untuk menghubungi admin melalui live chat. Admin kemudian memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis tersebut, deposit dan keuntungan sebesar 10%. Korban lalu memilih deposit sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni. Korban kemudian melakukan ceklis terhadap pesanan yang diterimanya kemudian Aya meminta korban untuk melakukan withdraw (penarikan) dan withdraw yang dilakukan oleh korban berhasil dengan keuntungan yang diperoleh korban sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang mana hal itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Aya sebelumnya;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2025, korban kemudian melakukan deposit sesuai dengan deposit yang pertama yaitu sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan korban ketika korban melakukan ceklis terhadap pesannya, korban tidak bisa melakukan ceklis. Korban kemudian menghubungi Aya. Aya lalu meminta korban untuk menghubungi admin. Admin menjelaskan kepada korban bahwa korban mendapatkan pesanan premium dan korban harus melakukan deposit lagi sebesar Rp123.233.000,00(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni. Korban lalu melakukan deposit dan melakukan ceklis terhadap pesannya. Ketika korban melakukan ceklis, korban menemukan ada pesanan yang tidak bisa diceklis. Korban lalu menghubungi Aya dan Aya meminta korban untuk menghubungi admin. Korban lalu menghubungi admin dan admin mengatakan bahwa korban mendapatkan pesanan premium yang mewajibkan korban untuk

Hal. 38 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



melakukan deposit lagi sebesar Rp260.695.000,00(dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Korban yang tidak mempunyai uang sebesar yang diminta admin lalu menghubungi Aya untuk meminta solusi. Aya lalu mengatakan kepada korban bahwa sepupu Aya bisa menambahkan kekurangannya dan Aya meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening bank Jago atas nama sepupu Aya yaitu Zivana Aurelia. Korban lalu melakukan transfer sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia tersebut;

- Bahwa korban kemudian melakukan pengecekan ke link Banggood dan mendapatkan pesanan. Korban kemudian melakukan ceklis terhadap pesanan itu namun korban kembali mendapatkan pesanan itu tidak bisa diceklis. Korban lalu menghubungi admin dan admin menjelaskan bahwa korban mendapatkan pesanan premium serta meminta korban untuk melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Korban karena tidak mempunyai uang sebesar itu lalu menghubungi Aya;
- Bahwa tanggal 2 Juni 2025, Aya memberikan solusi kepada korban yaitu mengatakan bahwa sepupu Aya bersedia untuk menambahkan kekurangannya dan meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia. Korban kemudian melakukan transfer ke rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah). Keesokan harinya Aya menghubungi korban dan mengatakan sepupu Aya tidak bisa menambahi kekurangannya;
- Bahwa kemudian korban dan teman-teman korban mencurigai korban telah tertipu lalu mereka melakukan pengecekan terhadap akun Instagram @aaaaya18181818 atas nama Ruby Himalaya dan menemukan bahwa akun tersebut palsu serta foto profilnya merupakan foto profil yang diambil dari akun Instagram @anidajaafar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Ocherend itu, korban mengalami kerugian sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening-rekening tersebut dikuasai oleh Ocherend;
- Bahwa berdasarkan cerita penyidik Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) di Polda Metro Jaya;

Hal. 39 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Ocherend Rachma Milla, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 April 2025, Saksi menghubungi Yusip Wiguna melalui direct message menggunakan akun instagram Saksi yaitu @aaaaya18181818 dengan nama Ruby Himalaya untuk menawarkan bisnis Banggood;
- Bahwa oleh karena Yusip Wiguna tertarik, lalu Saksi dan Yusip Wiguna berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Yusip Wiguna mengenai bisnis Banggood, keuntungannya serta mengirimkan link dari website Banggood yaitu <https://banggood.info>. Saksi juga bertindak sebagai mentor bagi Yusip Wiguna;
- Bahwa Saksi kemudian mengarahkan Yusip Wiguna untuk membuka link website Banggood yang sudah Saksi kirimkan untuk membuat akun dan menghubungi admin dari website Banggood;
- Bahwa korban kemudian menghubungi admin dari website Banggood itu dan melakukan deposit ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni yang diberikan oleh admin;
- Bahwa korban menghubungi Saksi ketika korban menemukan pesanan yang tidak bisa diklik oleh korban dan oleh Saksi diarahkan untuk menghubungi admin website Banggood;
- Bahwa korban juga menghubungi Saksi ketika korban tidak mempunyai cukup uang untuk menyelesaikan pesanan premium. Saksi memberikan solusi dan meminta korban untuk mengirimkan uang ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia;
- Bahwa Saksi yang bertugas mencari orang yang didekati dan diajak untuk mengikuti bisnis di website banggood dengan menggunakan media sosial Instagram dan Facebook, untuk Saksi menggunakan nama Ruby Himalaya sedangkan untuk Terdakwa II menggunakan nama Adell;
- Bahwa Terdakwa I yang bertindak sebagai admin dari website Banggood yang bertugas mengoperasikan live chat dengan korban, menjelaskan kepada korban mengenai jenis deposit yang bisa dilakukan di Banggood, jumlah pesanan, keuntungannya serta melakukan penambahan pesanan ke akun korban setelah korban melakukan deposit;

Hal. 40 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Bahwa Saksi memberikan gaji kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulannya dan komisi masing-masing sebesar 20 % dari deposit yang masuk;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa ketika berada di Kamboja;
- Bahwa Saksi menguasai beberapa rekening yaitu
 1. Rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
 2. Rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia;
 3. Rekening Bank Mandiri atas nama Agnes;
 4. Rekening CIMB Niaga atas nama Agnes;
 5. Rekening BCA atas nama PT Indo Rexi Timur;
 6. Rekening BRI atas nama PT Bent Citra Usaha;
 7. Rekening BCA atas nama PT Emgo Timur Jaya;
 8. Rekening Bank Mandiri atas nama Ocherend Rachma Mila;
 9. Rekening BCA atas nama Ocherend Rachma Mila;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni dan Bank Jago atas nama Zivana Aurelia kemudian Saksi tarik dan Saksi masukkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Agnes lalu Saksi teruskan ke rekening CIMB Niaga atas nama Agnes;
- Bahwa Saksi membeli rekening-rekening atas nama orang lain itu dari facebook yaitu grup yang bernama Komunitas indo-poipet;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tiap bulannya dan komisi 20% dari deposit yang masuk;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syarif Wage K., S.H., ACE, MCFE, MCCE, CCPA, CHFI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 nomor akreditasi: LP-855-IDN sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu

NO.	NOMOR BARANG BUKTI/BENDA UJI	DESKRIPSI
1.	155-IX-2025-LDF-PMJ#01	1(satu) unit perangkat seluler merek Samsung model Galaxy

Hal. 41 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



		Note 20 Ultra (SM-N985F/DS) warna coklat dengan IMEI 1: 351447720190550 IMEI 2: 352368940190551 didalamnya terpasang kartu sim 1 Telkomsel dengan ICCID: 621006872509406900 dan kartu sim 2 Telkomsel dengan ICCID 621002566258823900, disita dari Ocherend Rachma Mila, pada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2.	155-IX-2025-LDF-PMJ#02	1(satu) unit flasdisk merek Sandisk warna merah hitam dengan serial number: BL2410580914 kapasitas 16 GB disita dari Ocherend Rachma Millapada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
3.	155-IX-2025-LDF-PMJ#03	1(satu) unit perangkat seluler merek Apple model Iphone 16 Pro Max (A3296) warna desert titanium dengan IMEI 1: 359844760814424 IMEI 2: 359844765218233 didalamnya terpasang kartu sim Telkomsel dengan ICCID: 621007112515067800, disita dari Ocherend Rachma Millapada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
4.	155-IX-2025-LDF-PMJ#04	1(satu) unit perangkat seluler merek Infinix model X6515 warna

Hal. 42 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		hijau dengan IMEI 1: 350291584225826 IMEI 2: 350291584225834 didalamnya terpasang kartu sim 1 Telkomsel dengan ICCID: 621005107253205000 dan kartu sim 2 Telkomsel dengan dengan ICCID: 621008128299051100, disita dari Ocherend Rachma Millapada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
5.	155-IX-2025-LDF-PMJ#05	1(satu) unit perangkat seluler merek Apple model Iphone 14 Pro Max (A2894) warna hitam dengan IMEI 1: 357173347873782 IMEI 2: 357173347821146 didalamnya terpasang kartu sim By.U dengan ICCID: 621006299059006900, disita dari Robin, pada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
6.	155-IX-2025-LDF-PMJ#06	1(satu) unit laptop merek MSI model MS-158N warna hitam S/N:K2404N0129145 yang didalamnya terpasang SSD merek Samsung dengan S/N: S7HZNA0W920845 kapasitas 1 TB, disita dari Robin, pada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
7.	155-IX-2025-LDF-PMJ#07	1(satu) unit perangkat seluler merek Xiaomi model Redmi 10A warna hitam dengan IMEI 1: 867849069232868 IMEI 2:

Hal. 43 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		867849069232876 didalamnya tidak terpasang kartu sim, disita dari Adinda Puspita Dewi, pada tanggal 25 Juni 2025 di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
--	--	---

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan: 155-IX-2025-LDF-PMJ tanggal 29 September 2025;
 - Bahwa tidak ditemukan akun instagram @aaaaya18181818 ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa kesimpulannya adalah terhadap barang bukti tersebut ditemukan komunikasi antara para Terdakwa, Ocherend Rachma Milladan Yusip Wiguna juga akses melalui Chrome untuk menelusuri website Banggood;
2. Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan Ocherend Rachma Millaadalah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan perbuatan menyebarkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan kebohongan dan/atau kesesatan;
 - 2) Menimbulkan kerugian material bagi korban yang menggunakan informasi bohong tersebut di atas;
 - 3) Membuat dan/atau memanipulasi informasi yang tidak benar atau informasi palsu dengan cara mengunggah seolah-olah tampilan dari isi saldo yang bertambah yang dihasilkan dari website Banggood dengan link <https://banggood.info> yang Terdakwa kirimkan kepada korban untuk membuat penasaran terhadap website Banggood dengan link <https://banggood.info>.
 - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka di dalam perkara ini ketentuan norma larangan sebagaimana diatur di Pasal 28 ayat (1) UU-ITE tentang penyebaran data elektronik yang bermuatan kebohongan dan/atau kesesatan bisa diterapkan. Selain itu juga ketentuan norma larangan di Pasal 35 UU-ITE juga bisa diterapkan di dalam perkara ini

Hal. 44 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



tentang pembuatan dan/atau manipulasi data elektronik yang seolah-olah menampilkan isi saldo pada system elektronik website Banggood dengan link <https://banggood.info>.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan: 155-IX-2025-LDF-PMJ tanggal 29 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saji Purwanto, S.H., CEH, MCCE, GCVP, Syarif Wage K., S.H., CEH, MCCE, CHFI, CCPA, Akhmad Irfan S., CHFI, ECSA, MCFE dan Tika Astria S., S.H., ACE, MCCE, CHFI, GCMP masing-masing selaku pemeriksa laboratoris kriminalistik barang bukti digital pada Laboratorium Digital Forensik (LDF) Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal korban namun Terdakwa I mengoperasikan live chat dengan korban dan bertindak sebagai admin dari website Banggood yang bertugas menjelaskan kepada korban mengenai jenis deposit yang bisa dilakukan di Banggood, jumlah pesanan, keuntungannya serta melakukan penambahan pesanan ke akun korban setelah korban melakukan deposit;
- Bahwa Ocherend Rachma Milla dan Terdakwa II bertugas mencari orang yang didekati dan diajak untuk mengikuti bisnis di website banggood dengan menggunakan media sosial Instagram dan Facebook, untuk Ocherend Rachma Millamenggunakan nama Ruby sedangkan untuk Terdakwa II menggunakan nama Adell;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Ocherend Rachma Millasebelumnya bertemu di Kamboja;
- Bahwa Ocherend Rachma Milla ketika menghubungi korban menggunakan akun Instagram @aaaaya18181818 dengan nama Ruby Himalaya dan memperkenalkan kepada korban bisnis Banggood serta mengajaknya untuk mengikuti bisnis tersebut;
- Bahwa awalnya korban menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan mengenai Banggood dan Terdakwa I memberikan table deposit kepada korban. Korban lalu memilih deposit sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah). Terdakwa I kemudian memberikan rekening BNI atas nama Tri

Hal. 45 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Prasetyo Putra Mumpuni agar korban dapat melakukan pengiriman uang. Setelah korban mengirimkan uang, korban menyelesaikan pekerjaannya lalu mengisi formulir penarikan saldo;

- Bahwa oleh karena korban mendapatkan keuntungan, korban kemudian menghubungi admin lagi dan melakukan deposit lalu korban melakukan pekerjaannya namun korban mendapatkan tugas yang tidak bisa diklik lalu korban menghubungi admin. Terdakwa I lalu menerangkan bahwa korban mendapatkan pesanan premium yang mengharuskan korban untuk melakukan top up apabila korban tidak melakukan top up maka korban tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan oleh karena itu korban tidak dapat menarik kembali depositnya;
- Bahwa total uang yang telah dideposit oleh korban sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni adalah rekening yang dikuasai oleh Ocherend Rachma Milla yang sebelum Ocherend Rachma Millabeli di facebook;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan gaji tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dari Ocherend Rachma Milladan komisi sebesar 20 % apabila ada yang melakukan deposit;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal korban namun Terdakwa II mengenal Terdakwa I dan Ocherend Rachma Milla saat berada di Kamboja;
- Bahwa Terdakwa II bergabung dengan Ocherend Rachma Milla pada bulan Maret 2025 dengan tugas mencari orang yang mau diajak untuk mengikuti bisnis banggood melalui media sosial facebook dan Instagram. Terdakwa II juga mengajak mereka yang tertarik untuk mengikuti bisnis banggood;
- Bahwa tugas Ocherend Rachma Milla sama seperti Terdakwa II yaitu mencari orang yang mau diajak untuk mengikuti bisnis banggood melalui media sosial facebook dan Instagram sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai admin dari website banggood yang melakukan live chat dengan korban;
- Bahwa Ocherend Rachma Milla menggunakan akun Instagram @aaaaya18181818 dengan nama Ruby Himalaya;
- Bahwa Ocherend Rachma Milla memberikan gaji kepada Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulannya dan juga komisi sebesar 20% dari tiap deposit yang masuk;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 46 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



1. 1(satu) unit flashdisk V-gen 8 GB yang berwarna hitam yang berisikan screenshoot percakapan whatsapp orang yang mengaku sebagai Sdri Aya yang menawarkan bisnis dropshipper di website “Banggood” dan bukti transfer;
2. 1(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 351447720190550 dan Nomor Imei 2: 352368940190551;
3. 1(satu) buah handphone merk Iphone 16 Pro Max warna rose gold dengan nomor Imei 1: 359844760814424 dan nomor Imei 2: 359844765218233;
4. 1(satu) buah handphone merk Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862656062555004 dan nomor Imei 2: 862656062555012;
5. 1(satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor Imei 1: 350291584225826 dan nomor Imei 2: 350291584225834;
6. 1(satu) buah handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei 1: 869931060409477 dan nomor Imei 2: 869931060409485;
7. 1(satu) buah handphone merk Vivo Y03 warna hitam;
8. 1(satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hijau lemon;
9. 1(satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna hitam;
10. 1(satu) buah laptop Msi Model Ax20ngw warna hitam;
11. 1(satu) buah notebook Asus Zenbook 14 Flip Model Up3404v warna hijau tua;
12. 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5415435158 atas nama Eli Rahmawati;
13. 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5415391959 atas nama Ocherend Rachma Mila;
14. 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 005301018590539 atas nama David Simatupang;
15. 1(satu) buah buku rekening Rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1730015230163 atas nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
16. 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7205130691 atas nama Giarik Pancaksani;
17. 1(satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 7045219259 atas nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
18. 1(satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1807649145 atas nama Agnes Fadilah;
19. 1(satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1807448018 atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;

Hal. 47 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 4(empat) buah kartu atm BCA dengan masing-masing nomor kartu 6019008538780510, 5379413075075439, 6019005047535955, 6019005046784463;
21. 3(tiga) kartu atm BNI dengan masing-masing nomor kartu 5264221204321170, 5198931820147855, 5198930950529494;
22. 4(empat) kartu atm Mandiri dengan masing-masing nomor kartu dengan masing-masing nomor kartu 4616993262885092, 4617001203518027, 4617006011635541, 4617003750193972;
23. 2(dua) kartu ATM CIMB Niaga dengan masing-masing nomor kartu 5576920060179258, 5576920060606672;
24. 3(tiga) lembar yang berisikan detail catatan penggunaan fasilitas perbankan dari rekening BCA dengan nomor rekening 8736099077 atas nama PT Indo Rexi Timur, rekening BRI dengan nomor rekening 205301000636565 atas nama PT Bent Citra Usaha dan rekening BCA dengan nomor rekening 8201139031 atas nama PT Emgo Timur Jaya;
25. 1(satu) buah KTP atas nama Zivana Aurellia Wijaya;
26. 2(dua) kartu ATM BRI dengan masing-masing nomor kartu 6013010282913622, 5221843161389064;
27. 4(empat) buah token key BCA;
28. 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk kapasitas 16 GB warna merah dengan serial number BL2410580914 yang berisikan eksport data dari akun telegram dengan nama Ruby Himalaya terhubung dengan nomor telepon +628121150678 dengan rincian data sebagai berikut:
Nama file Eksport TELEGRAM.zip dengan nilai hash-hash.
MD5 : 10d60d819ce0d32ea69d8f75d303f420.
SHA256 :
d5b4caca2891d348f0ec1963166fa92d5269d236534546cbe216941905101b17
29. 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah yang berisikan tangkapan layar dari profil Instagram dengan akun yang bernama @888aya1818, profil email dengan akun yang bernama army.bts.1993.1212@gmail.com dan percakapan whatsapp akun yang bernomor 081287094069 yang dikuasai oleh Sdri. Ocherend Rachma Milladengan Sdr. Yusip Wiguna;
30. 1(satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan nomor Imei 1: 357173347873782 dan nomor Imei 2: 357173347821146;

Hal. 48 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



31. 1(satu) buah handphone merk Iphone 16 Pro Max warna rose gold dengan nomor Imei 1: 350970405842063 dan nomor Imei 2: 350970404458093;
32. 1(satu) buah laptop merk MSI model Katana A15AIB8VG;
33. 2(dua) buah kartu atm Jenius dengan masing-masing nomor kartu 466601102479273 dan 4661601052209910;
34. 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah berisikan tangkap layar dari homepage serta tampilan live chat yang berada di website "Banggood";
35. 1(satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan nomor Imei 1: 355656666397088 dan nomor Imei 2: 355656666160213;
36. 1(satu) buah handphone merk Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862656062498825 dan nomor Imei 2: 862656062498833;
37. 1(satu) buah handphone merk Infinix Smart 9 warna hitam dengan nomor Imei 1: 354965707624769 dan nomor Imei 2: 354965707624769;
38. 1(satu) buah handphone merk Redmi 10a warna hitam dengan nomor Imei 1: 867849069232868 dan nomor Imei 2: 867849069232876;
39. 1(satu) buah Asus Vivobook Model D1603q warna hitam;
40. 1(satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413123532480;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa dan Saksi Ocherend Racha Milla ditangkap pada tanggal 25 Juni 2025 di Apartemen Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE Rt/Rw 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. Bahwa Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari Saksi Yusip Wiguna;
3. Bahwa Saksi Yusip Wiguna pada bulan April 2025 mendapatkan chat dari sebuah akun Instagram dengan username @aaaaya18181818 yang memperkenalkan diri dengan nama Ruby Himalaya atau Aya yang mengaku tinggal di Pantai Indah Kapuk yang memperkenalkan bisnis sejenis *dropshipper* dari website Banggood yang berasal dari China yang merupakan website sejenis Shopee. Setelah itu, Saksi Yusip Wiguna berkomunikasi dengan intens dan meminta nomor *whatsapp* Aya yang kemudian Saksi Yusip Wiguna dan Aya berkomunikasi dengan menggunakan chat *whatsapp*.

Hal. 49 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Aya lalu setiap pukul 22.00 Wib memperlihatkan hasil rekap keuntungan mengikuti bisnis *dropshiper* dari website Banggood;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2025, Aya menawarkan Saksi Yusip Wiguna untuk menggunakan akunnya untuk mempelajari cara bisnis di website Banggood dan Aya juga memberitahu Saksi Yusip Wiguna bahwa di bisnis tersebut ada levelnya yang mana setiap levelnya akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang sudah didepositkan. Aya juga menjelaskan bahwa Banggood itu merupakan sebuah platform *e-commerce* global yang berbasis di China dengan menjual berbagai macam produk mulai dari barang elektronik sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari. Banggood terkenal karena harganya yang relative murah dibandingkan dengan toko online lainnya serta proses pengiriman lebih lama karena dikirim langsung dari Gudang mereka di China;
5. Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian menggunakan akun milik Aya dan tertarik untuk mengikuti bisnis *dropshiper* di website Banggood tersebut. Saksi Yusip Wiguna lalu diberikan link bisnis tersebut yaitu <https://banggood.info> dan akun dari Aya yaitu rubyhimalaya18@gmail.com dengan passwordnya Ruby0818 untuk mencobanya;
6. Bahwa pertama kali yaitu pada tanggal 11 Mei 2025, Saksi Yusip Wiguna dimentori oleh Aya mencoba melakukan deposit dengan level awal sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dengan 45 pesanan namun pada saat itu Saksi Yusip Wiguna diminta oleh Aya untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu di admin dari website tersebut ketika ingin melakukan deposito. Setelah Saksi Yusip Wiguna melakukan kepada admin, Saksi Yusip Wiguna diberikan rekening BNI dengan nomor rekening atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni untuk melakukan deposit. Saksi Yusip Wiguna setelah itu menanyakan kepada Aya bagaimana langkah selanjutnya. Aya kemudian meminta Saksi Yusip Wiguna untuk melengkapi pesanan di website terlebih dahulu dengan cara melakukan ceklis pada list pesanan yang Saksi Yusip Wiguna pilih. Setelah Saksi Yusip Wiguna selesai melakukan ceklis, Saksi Yusip Wiguna kemudian diminta Aya untuk melakukan *withdraw* atau penarikan. Saksi Yusip Wiguna kemudian mencoba melakukan penarikan dan mendapatkan uang di deposit Saksi Yusip Wiguna sudah bertambah. Saksi Yusip Wiguna mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
7. Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian pada tanggal 12 Mei 2025 melakukan deposit dengan memilih level awal sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta

Hal. 50 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



rupiah) namun setelah Saksi Yusip Wiguna melakukan ceklis pesanan ada pesanan yang tidak bisa Saksi Yusip Wiguna klik. Saksi Yusip Wiguna kemudian menanyakan kepada Aya dan Aya meminta Saksi Yusip Wiguna untuk menanyakannya pada admin dan admin mengkonfirmasi kepada Saksi Yusip Wiguna bahwa Saksi Yusip Wiguna mendapatkan pesanan premium yang mana Saksi Yusip Wiguna diminta untuk melakukan deposit sebesar Rp123.233.000,00(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Saksi Yusip Wiguna setelah melakukan deposit, Saksi Yusip Wiguna kembali melakukan ceklis pesanan di website Banggood namun ada pesanan yang tidak bisa Saksi Yusip Wiguna ceklis. Saksi Yusip Wiguna lalu menanyakan kepada Aya. Aya lalu meminta Saksi Yusip Wiguna untuk menanyakannya kepada admin. Saksi Yusip Wiguna kemudian bertanya kepada admin dan admin memberitahu Saksi Yusip Wiguna bahwa Saksi Yusip Wiguna mendapatkan pesanan premium yang mana Saksi Yusip Wiguna harus melakukan deposit sebesar Rp260.695.000,00(dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian memberitahu Aya bahwa Saksi Yusip Wiguna tidak mempunyai uang lagi. Aya kemudian menawarkan akan membantu sisanya dengan cara Saksi Yusip Wiguna menransfer kepada sepupu Aya di rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia. Saksi kemudian menransfer uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening tersebut;
9. Bahwa setelah Saksi Yusip Wiguna melakukan transfer ke rekening Bank Jago itu, Saksi Yusip Wiguna melakukan ceklis lagi namun ada pesanan yang tidak dapat Saksi Yusip Wiguna ceklis. Saksi Yusip Wiguna lalu menghubungi admin dan admin mengatakan bahwa Saksi Yusip Wiguna mendapatkan pesanan premium yang mengharuskan Saksi Yusip Wiguna untuk melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
10. Bahwa Saksi Yusip Wiguna pada tanggal 2 Juni 2025 menghubungi Aya untuk meminta solusi. Aya kemudian mengatakan kepada Saksi Yusip Wiguna bahwa sepupunya akan membantu sisanya sehingga Saksi Yusip Wiguna diminta Aya untuk melakukan transter ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia;
11. Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian melakukan transfer ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia tersebut sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 51 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



12. Bahwa keesokan harinya, Aya menghubungi Saksi Yusip Wiguna bahwa sepupunya tidak bisa membantu. Oleh karena sepupu Aya tidak bisa membantu, Saksi Yusip Wiguna lalu meminta uang Saksi Yusip Wiguna sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) namun Aya tidak memberikannya dan selain itu, Saksi Yusip Wiguna juga tidak bisa mencairkan uang yang telah didepositkan serta akun media sosial Saksi Yusip Wiguna telah diblokir oleh Aya;
13. Bahwa oleh karena uang Saksi Yusip Wiguna tidak bisa dicairkan dan media sosial Saksi Yusip Wiguna diblokir, Saksi Yusip Wiguna lalu curiga bahwa Saksi Yusip Wiguna telah mengalami penipuan dan kemudian meminta Saksi Taufiqurahman dan Saksi Musthafa untuk melakukan pengecekan terhadap foto profil akun instagram @aaaaya18181818 yang mengaku bernama Ruby Himalaya;
14. Bahwa Saksi Taufiqurahman dan Saksi Musthafa kemudian menemukan bahwa foto profil @aaaaya18181818 dengan nama Ruby Himalaya adalah akun palsu dan akun asli dari foto profil tersebut diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar yang merupakan foto dari selebgram Malaysia;
15. Bahwa total uang yang telah Saksi Yusip Wiguna depositkan baik yang dikirim melalui rekening BNI maupun bank Jago adalah Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);
16. Bahwa akun instagram @aaaaya18181818 yang mengaku bernama Ruby Himalaya adalah Saksi Ocherend Rachma Milla sedangkan admin dari website Banggood adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II juga berperan sama seperti Saksi Ocherend Rachma Milla yaitu mencari orang yang mau diajak untuk melakukan bisnis Banggood baik melalui akun facebook maupun Instagram dengan nama Adell;
17. Bahwa rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni dan rekening Bank Jago adalah rekening yang dikuasai oleh Saksi Ocherend Rachma Milla. Selain rekening tersebut, Saksi Ocherend Rachma Milla juga menguasai rekening lain yaitu rekening Bank Mandiri atas nama Agnes, rekening CIMB Niaga atas nama Agnes, rekening BCA atas nama PT Indo Rexi Timur, rekening BRI atas nama PT Bent Citra Usaha, rekening BCA atas nama PT Emgo Timur Jaya, rekening Bank Mandiri atas nama Ocherend Rachma Milla dan rekening BCA atas nama Ocherend Rachma Milla. Rekening-rekening tersebut Saksi Ocherend Rachma Milla beli dari grup yang bernama Komunitas indo-poipet di facebook;

Hal. 52 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



18. Bahwa uang yang masuk ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni dan Bank Jago atas nama Zivana Aurelia kemudian Saksi Ocherend Rachma Milla tarik dan Saksi Ocherend Rachma Milla masukkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Agnes lalu Saksi Ocherend Rachma Milla teruskan ke rekening CIMB Niaga atas nama Agnes;
19. Bahwa Saksi Ocherend Rachma Milla mendapatkan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tiap bulannya dan komisi 20% dari deposit yang masuk juga Saksi Ocherend Rachma Milla memberikan gaji Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tiap bulannya dan komisi 20% dari deposit yang masuk kepada para Terdakwa;
20. Bahwa antara Saksi Yusip Wiguna, para Terdakwa dan Saksi Ocherend Rachma Milla sudah ada kesepakatan damai yang mana dalam kesepakatan damai itu berisi bahwa para Terdakwa dan Saksi Ocherend Rachma Milla sanggup mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah). Uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Yusip Wiguna di Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Oktober 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 53 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia yaitu Terdakwa I Robin dan Terdakwa II Adinda Puspita Dewi yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa mereka adalah para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh para Saksi, dimana para Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak

Hal. 54 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan transaksi elektronik Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2025 di Apartemen Thamrin Residence Tower Edelweis Unit 06 EE Rt/Rw 007/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari Saksi Yusip Wiguna;

Bahwa Saksi Yusip Wiguna pada bulan April 2025 mendapatkan chat dari sebuah akun Instagram dengan username @aaaaya18181818 yang memperkenalkan diri dengan nama Ruby Himalaya atau Aya yang mengaku tinggal di Pantai Indah Kapuk yang memperkenalkan bisnis sejenis *dropshipper* dari website Banggood yang berasal dari China yang merupakan website sejenis Shopee. Setelah itu, Saksi Yusip Wiguna berkomunikasi dengan intens dan meminta nomor *whatsapp* Aya yang kemudian Saksi Yusip Wiguna dan Aya berkomunikasi dengan menggunakan chat *whatsapp*. Aya lalu setiap pukul 22.00 Wib memperlihatkan hasil rekap keuntungan mengikuti bisnis *dropshipper* dari website Banggood;

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2025, Aya menawarkan Saksi Yusip Wiguna untuk menggunakan akunnya untuk mempelajari cara bisnis di website Banggood dan Aya juga memberitahu Saksi Yusip Wiguna bahwa di bisnis tersebut ada levelnya yang mana setiap levelnya akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang sudah didepositkan. Aya juga menjelaskan bahwa Banggood itu merupakan sebuah platform *e-commerce* global yang berbasis di China dengan menjual berbagai macam produk mulai dari barang elektronik sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari. Banggood terkenal karena harganya yang relative murah dibandingkan dengan toko online lainnya serta proses pengiriman lebih lama karena dikirim langsung dari Gudang mereka di China;

Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian menggunakan akun milik Aya dan tertarik untuk mengikuti bisnis *dropshipper* di website Banggood tersebut. Saksi

Hal. 55 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Yusip Wiguna lalu diberikan link bisnis tersebut yaitu <https://banggood.info> dan akun dari Aya yaitu rubyhimalaya18@gmail.com dengan passwordnya Ruby0818 untuk mencobanya;

Bahwa pertama kali yaitu pada tanggal 11 Mei 2025, Saksi Yusip Wiguna dimentori oleh Aya mencoba melakukan deposit dengan level awal sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dengan 45 pesanan namun pada saat itu Saksi Yusip Wiguna diminta oleh Aya untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu di admin dari website tersebut ketika ingin melakukan deposito. Setelah Saksi Yusip Wiguna melakukan kepada admin, Saksi Yusip Wiguna diberikan rekening BNI dengan nomor rekening atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni untuk melakukan deposit. Saksi Yusip Wiguna setelah itu menanyakan kepada Aya bagaimana langkah selanjutnya. Aya kemudian meminta Saksi Yusip Wiguna untuk melengkapi pesanan di website terlebih dahulu dengan cara melakukan ceklis pada list pesanan yang Saksi Yusip Wiguna pilih. Setelah Saksi Yusip Wiguna selesai melakukan ceklis, Saksi Yusip Wiguna kemudian diminta Aya untuk melakukan *withdraw* atau penarikan. Saksi Yusip Wiguna kemudian mencoba melakukan penarikan dan mendapatkan uang di deposit Saksi Yusip Wiguna sudah bertambah. Saksi Yusip Wiguna mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian pada tanggal 12 Mei 2025 melakukan deposit dengan memilih level awal sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) namun setelah Saksi Yusip Wiguna melakukan ceklis pesanan ada pesanan yang tidak bisa Saksi Yusip Wiguna klik. Saksi Yusip Wiguna kemudian menanyakan kepada Aya dan Aya meminta Saksi Yusip Wiguna untuk menanyakannya pada admin dan admin mengkonfirmasi kepada Saksi Yusip Wiguna bahwa Saksi Yusip Wiguna mendapatkan pesanan premium yang mana Saksi Yusip Wiguna diminta untuk melakukan deposit sebesar Rp123.233.000,00(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Saksi Yusip Wiguna setelah melakukan deposit, Saksi Yusip Wiguna kembali melakukan ceklis pesanan di website Banggood namun ada pesanan yang tidak bisa Saksi Yusip Wiguna ceklis. Saksi Yusip Wiguna lalu menanyakan kepada Aya. Aya lalu meminta Saksi Yusip Wiguna untuk menanyakannya kepada admin. Saksi Yusip Wiguna kemudian bertanya kepada admin dan admin memberitahu Saksi Yusip Wiguna bahwa Saksi Yusip Wiguna mendapatkan pesanan premium yang mana Saksi Yusip Wiguna harus melakukan deposit sebesar Rp260.695.000,00(dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 56 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian memberitahu Aya bahwa Saksi Yusip Wiguna tidak mempunyai uang lagi. Aya kemudian menawarkan akan membantu sisanya dengan cara Saksi Yusip Wiguna menransfer kepada sepupu Aya di rekening bank Jago atas nama Zivana Aurelia. Saksi kemudian menransfer uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening tersebut;

Bahwa setelah Saksi Yusip Wiguna melakukan transfer ke rekening Bank Jago itu, Saksi Yusip Wiguna melakukan ceklis lagi namun ada pesanan yang tidak dapat Saksi Yusip Wiguna ceklis. Saksi Yusip Wiguna lalu menghubungi admin dan admin mengatakan bahwa Saksi Yusip Wiguna mendapatkan pesanan premium yang mengharuskan Saksi Yusip Wiguna untuk melakukan deposit sebesar Rp550.919.000,00(lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Saksi Yusip Wiguna pada tanggal 2 Juni 2025 menghubungi Aya untuk meminta solusi. Aya kemudian mengatakan kepada Saksi Yusip Wiguna bahwa sepupunya akan membantu sisanya sehingga Saksi Yusip Wiguna diminta Aya untuk melakukan transter ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia;

Bahwa Saksi Yusip Wiguna kemudian melakukan transfer ke rekening Bank Jago atas nama Zivana Aurelia tersebut sebesar Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa keesokan harinya, Aya menghubungi Saksi Yusip Wiguna bahwa sepupunya tidak bisa membantu. Oleh karena sepupu Aya tidak bisa membantu, Saksi Yusip Wiguna lalu meminta uang Saksi Yusip Wiguna sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) namun Aya tidak memberikannya dan selain itu, Saksi Yusip Wiguna juga tidak bisa mencairkan uang yang telah didepositkan serta akun media sosial Saksi Yusip Wiguna telah diblokir oleh Aya;

Bahwa oleh karena uang Saksi Yusip Wiguna tidak bisa dicairkan dan media sosial Saksi Yusip Wiguna diblokir, Saksi Yusip Wiguna lalu curiga bahwa Saksi Yusip Wiguna telah mengalami penipuan dan kemudian meminta Saksi Taufiqurahman dan Saksi Musthafa untuk melakukan pengecekan terhadap foto profil akun instagram @aaaaya18181818 yang mengaku bernama Ruby Himalaya;

Bahwa Saksi Taufiqurahman dan Saksi Musthafa kemudian menemukan bahwa foto profil @aaaaya18181818 dengan nama Ruby Himalaya adalah akun palsu dan akun asli dari foto profil tersebut diambil dari postingan akun Instagram @anidajaafar yang merupakan foto dari selebgram Malaysia;

Hal. 57 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Bahwa total uang yang telah Saksi Yusip Wiguna depositkan baik yang dikirim melalui rekening BNI maupun bank Jago adalah Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa akun instagram @aaaaya18181818 yang mengaku bernama Ruby Himalaya adalah Saksi Ocherend Rachma Milla sedangkan admin dari website Banggood adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II juga berperan sama seperti Terdakwa yaitu mencari orang yang mau diajak untuk melakukan bisnis Banggood baik melalui akun facebook maupun Instagram dengan nama Adell;

Bahwa rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni dan rekening Bank Jago adalah rekening yang dikuasai oleh Saksi Ocherend Rachma Milla. Selain rekening tersebut, Saksi Ocherend Rachma Milla juga menguasai rekening lain yaitu rekening Bank Mandiri atas nama Agnes, rekening CIMB Niaga atas nama Agnes, rekening BCA atas nama PT Indo Rexi Timur, rekening BRI atas nama PT Bent Citra Usaha, rekening BCA atas nama PT Emgo Timur Jaya, rekening Bank Mandiri atas nama Ocherend Rachma Milla dan rekening BCA atas nama Ocherend Rachma Milla. Rekening-rekening tersebut Saksi Ocherend Rachma Milla beli dari grup yang bernama Komunitas indo-poipet di facebook;

Bahwa uang yang masuk ke rekening BNI atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni dan Bank Jago atas nama Zivana Aurelia kemudian Saksi Ocherend Rachma Milla tarik dan Saksi Ocherend Rachma Milla masukkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Agnes lalu Saksi Ocherend Rachma Milla teruskan ke rekening CIMB Niaga atas nama Agnes;

Bahwa Saksi Ocherend Rachma Milla mendapatkan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tiap bulannya dan komisi 20% dari deposit yang masuk juga Saksi Ocherend Rachma Milla memberikan gaji Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tiap bulannya dan komisi 20% dari deposit yang masuk kepada para Terdakwa;

Bahwa antara Saksi Yusip Wiguna, para Terdakwa dan Saksi Ocherend Rachma Milla sudah ada kesepakatan damai yang mana dalam kesepakatan damai itu berisi bahwa para Terdakwa dan Saksi Ocherend Rachma Milla sanggup mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah). Uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Yusip Wiguna di Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Oktober 2025;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Saksi Ocherend Rachma Milla dan Terdakwa I telah memberikan informasi elektronik yang berisi informasi yang menyesatkan bagi Saksi Yusip Wiguna sehingga Saksi Yusip Wiguna tertarik untuk mengikuti informasi yang diberikan oleh Saksi Ocherend Rachma

Hal. 58 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



Milla dan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II telah memberikan informasi elektronik yang menyesatkan ke orang lain. Hal itu menyebabkan Saksi Yusip Wiguna mengalami kerugian materiil sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa apakah Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa melakukannya dengan sengaja?

Menimbang bahwa terkait dengan perkara ini maka unsur dengan sengaja terwujud dalam bentuk Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan mendistribusikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perbuatan Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik yang berisi informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa apalagi Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan Saksi Yusip Wiguna maupun dari orang lain yang tertarik untuk mengikuti informasi yang diberikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa fungsi dari Pasal 55 adalah untuk menentukan peran Terdakwa, karena perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu (meskipun diajukan secara terpisah/splitzing), apakah ia yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah sebagai yang turut serta melakukan, namun kualifikasi untuk semuanya adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Saksi Ocherend Rachma Milla dan para Terdakwa secara bersama-sama mendistribusikan informasi elektronik yang berisi informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

Hal. 59 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



materiel bagi konsumen dalam transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Terdakwa hanyalah memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi para Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa ini adalah pidana penjara dan pidana denda

Hal. 60 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



sehingga apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap jumlah barang bukti yang Penuntut Umum sebutkan berbeda dengan jumlah barang bukti yang terdapat dalam penetapan penyitaan oleh karena itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti yang terdapat dalam penetapan penyitaan saja;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 351447720190550 dan Nomor Imei 2: 352368940190551;
2. 1(satu) buah handphone merk Iphone 16 Pro Max warna rose gold dengan nomor Imei 1: 359844760814424 dan nomor Imei 2: 359844765218233;
3. 1(satu) buah handphone merk Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862656062555004 dan nomor Imei 2: 862656062555012;
4. 1(satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor Imei 1: 350291584225826 dan nomor Imei 2: 350291584225834;
5. 1(satu) buah handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei 1: 869931060409477 dan nomor Imei 2: 869931060409485;
6. 1(satu) buah handphone merk Vivo Y03 warna hitam;
7. 1(satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hijau lemon;
8. 1(satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna hitam;
9. 1(satu) buah laptop Msi Model Ax20ngw warna hitam;
10. 1(satu) buah notebook Asus Zenbook 14 Flip Model Up3404v warna hijau tua;
11. 1(satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan nomor Imei 1: 357173347873782 dan nomor Imei 2: 357173347821146;

Hal. 61 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



12. 1(satu) buah handphone merk Iphone 16 Pro Max warna rose gold dengan nomor Imei 1: 350970405842063 dan nomor Imei 2: 350970404458093;
13. 1(satu) buah laptop merk MSI model Katana A15AIB8VG;
14. 1(satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan nomor Imei 1: 355656666397088 dan nomor Imei 2: 355656666160213;
15. 1(satu) buah handphone merk Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862656062498825 dan nomor Imei 2: 862656062498833;
16. 1(satu) buah handphone merk Infinix Smart 9 warna hitam dengan nomor Imei 1: 354965707624769 dan nomor Imei 2: 354965707624769;
17. 1(satu) buah handphone merk Redmi 10a warna hitam dengan nomor Imei 1: 867849069232868 dan nomor Imei 2: 867849069232876;
18. 11(satu) buah Asus Vivobook Model D1603q warna hitam;
19. (satu) unit flashdisk V-gen 8 GB yang berwarna hitam yang berisikan screenshoot percakapan whatsapp orang yang mengaku sebagai Sdri Aya yang menawarkan bisnis dropshipper di website "Banggood" dan bukti transfer;
20. 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5415435158 atas nama Eli Rahmawati;
21. 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5415391959 atas nama Ocherend Rachma Mila;
22. 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 005301018590539 atas nama David Simatupang;
23. 1(satu) buah buku rekening Rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1730015230163 atas nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
24. 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7205130691 atas nama Giarik Pancaksani;
25. 1(satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 7045219259 atas nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
26. 1(satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1807649145 atas nama Agnes Fadilah;
27. 1(satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1807448018 atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
28. 4(empat) buah kartu atm BCA dengan masing-masing nomor kartu 6019008538780510, 5379413075075439, 6019005047535955, 6019005046784463;
29. 3(tiga) kartu atm BNI dengan masing-masing nomor kartu 5264221204321170, 5198931820147855, 5198930950529494;

Hal. 62 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



30. 4(empat) kartu atm Mandiri dengan masing-masing nomor kartu dengan masing-masing nomor kartu 4616993262885092, 4617001203518027, 4617006011635541, 4617003750193972;
31. 2(dua) kartu ATM CIMB Niaga dengan masing-masing nomor kartu 5576920060179258, 5576920060606672;
32. 3(tiga) lembar yang berisikan detail catatan penggunaan fasilitas perbankan dari rekening BCA dengan nomor rekening 8736099077 atas nama PT Indo Rexi Timur, rekening BRI dengan nomor rekening 205301000636565 atas nama PT Bent Citra Usaha dan rekening BCA dengan nomor rekening 8201139031 atas nama PT Emgo Timur Jaya;
33. 1(satu) buah KTP atas nama Zivana Aurellia Wijaya;
34. 2(dua) kartu ATM BRI dengan masing-masing nomor kartu 6013010282913622, 5221843161389064;
35. 4(empat) buah token key BCA;
36. 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk kapasitas 16 GB warna merah dengan serial number BL2410580914 yang berisikan eksport data dari akun telegram dengan nama Ruby Himalaya terhubung dengan nomor telepon +628121150678 dengan rincian data sebagai berikut:
Nama file Eksport TELEGRAM.zip dengan nilai hash-hash.
MD5 : 10d60d819ce0d32ea69d8f75d303f420.
SHA256 :
d5b4caca2891d348f0ec1963166fa92d5269d236534546cbe216941905101b
17
37. 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah yang berisikan tangkapan layar dari profil Instagram dengan akun yang bernama @888aya1818, profil email dengan akun yang bernama army.bts.1993.1212@gmail.com dan percakapan whatsapp akun yang bernomor 081287094069 yang dikuasai oleh Sdri. Ocherend Rachma Mila dengan Sdr. Yusip Wiguna;
38. 2(dua) buah kartu atm Jenius dengan masing-masing nomor kartu 466601102479273 dan 4661601052209910;
39. 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah berisikan tangkap layar dari homepage serta tampilan live chat yang berada di website "Banggood";
40. 1(satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413123532480;

Hal. 63 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ocherend Rachma Milla, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ocherend Rachma Milla;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat karena membuat kerugian materiil dalam jumlah yang banyak yang dapat mengakibatkan gangguan mental dari korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah melakukan kesepakatan damai dengan Saksi Yusip Wiguna dan sudah mengembalikan uang Saksi Yusip Wiguna sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah). Mengenai kekurangannya sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), Saksi Yusip Wiguna sudah tidak lagi mempermasalahkannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Robin** dan Terdakwa II. **Adinda Puspita Dewi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mendistribusikan informasi elektronik yang berisi informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan denda masing-masing

Hal. 64 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 351447720190550 dan Nomor Imei 2: 352368940190551;
 - 2) 1(satu) buah handphone merk Iphone 16 Pro Max warna rose gold dengan nomor Imei 1: 359844760814424 dan nomor Imei 2: 359844765218233;
 - 3) 1(satu) buah handphone merk Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862656062555004 dan nomor Imei 2: 862656062555012;
 - 4) 1(satu) buah handphone merk Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor Imei 1: 350291584225826 dan nomor Imei 2: 350291584225834;
 - 5) 1(satu) buah handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei 1: 869931060409477 dan nomor Imei 2: 869931060409485;
 - 6) 1(satu) buah handphone merk Vivo Y03 warna hitam;
 - 7) 1(satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hijau lemon;
 - 8) 1(satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna hitam;
 - 9) 1(satu) buah laptop Msi Model Ax20ngw warna hitam;
 - 10) 1(satu) buah notebook Asus Zenbook 14 Flip Model Up3404v warna hijau tua;
 - 11) 1(satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan nomor Imei 1: 357173347873782 dan nomor Imei 2: 357173347821146;
 - 12) 1(satu) buah handphone merk Iphone 16 Pro Max warna rose gold dengan nomor Imei 1: 350970405842063 dan nomor Imei 2: 350970404458093;
 - 13) 1(satu) buah laptop merk MSI model Katana A15AIB8VG;
 - 14) 1(satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan nomor Imei 1: 355656666397088 dan nomor Imei 2: 355656666160213;
 - 15) 1(satu) buah handphone merk Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862656062498825 dan nomor Imei 2: 862656062498833;
 - 16) 1(satu) buah handphone merk Infinix Smart 9 warna hitam dengan nomor Imei 1: 354965707624769 dan nomor Imei 2: 354965707624769;

Hal. 65 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1(satu) buah handphone merk Redmi 10a warna hitam dengan nomor Imei 1: 867849069232868 dan nomor Imei 2: 867849069232876;
- 18) 1(satu) buah Asus Vivobook Model D1603q warna hitam;
- 19) 1(satu) unit flashdisk V-gen 8 GB yang berwarna hitam yang berisikan screenshoot percakapan whatsapp orang yang mengaku sebagai Sdri Aya yang menawarkan bisnis dropshipper di website “Banggood” dan bukti transfer;
- 20) 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5415435158 atas nama Eli Rahmawati;
- 21) 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5415391959 atas nama Ocherend Rachma Mila;
- 22) 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 005301018590539 atas nama David Simatupang;
- 23) 1(satu) buah buku rekening Rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1730015230163 atas nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
- 24) 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7205130691 atas nama Giarik Pancaksani;
- 25) 1(satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 7045219259 atas nama Ikhsan Danang Kartasasmita;
- 26) 1(satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1807649145 atas nama Agnes Fadilah;
- 27) 1(satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1807448018 atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni;
- 28) 4(empat) buah kartu atm BCA dengan masing-masing nomor kartu 6019008538780510, 5379413075075439, 6019005047535955, 6019005046784463;
- 29) 3(tiga) kartu atm BNI dengan masing-masing nomor kartu 5264221204321170, 5198931820147855, 5198930950529494;
- 30) 4(empat) kartu atm Mandiri dengan masing-masing nomor kartu dengan masing-masing nomor kartu 4616993262885092, 4617001203518027, 4617006011635541, 4617003750193972;
- 31) 2(dua) kartu ATM CIMB Niaga dengan masing-masing nomor kartu 5576920060179258, 5576920060606672;
- 32) 3(tiga) lembar yang berisikan detail catatan penggunaan fasilitas perbankan dari rekening BCA dengan nomor rekening 8736099077 atas nama PT Indo Rexi Timur, rekening BRI dengan nomor rekening

Hal. 66 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



- 205301000636565 atas nama PT Bent Citra Usaha dan rekening BCA dengan nomor rekening 8201139031 atas nama PT Emgo Timur Jaya;
- 33) 1(satu) buah KTP atas nama Zivana Aurellia Wijaya;
- 34) 2(dua) kartu ATM BRI dengan masing-masing nomor kartu 6013010282913622, 5221843161389064;
- 35) 4(empat) buah token key BCA;
- 36) 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk kapasitas 16 GB warna merah dengan serial number BL2410580914 yang berisikan ekspor data dari akun telegram dengan nama Ruby Himalaya terhubung dengan nomor telepon +628121150678 dengan rincian data sebagai berikut:
Nama file Ekspor TELEGRAM.zip dengan nilai hash-hash.
MD5 : 10d60d819ce0d32ea69d8f75d303f420.
SHA256 :
d5b4caca2891d348f0ec1963166fa92d5269d236534546cbe216941905101b17
- 37) 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah yang berisikan tangkapan layar dari profil Instagram dengan akun yang bernama @888aya1818, profil email dengan akun yang bernama army.bts.1993.1212@gmail.com dan percakapan whatsapp akun yang bernomor 081287094069 yang dikuasai oleh Sdri. Ocherend Rachma Mila dengan Sdr. Yusip Wiguna;
- 38) 2(dua) buah kartu atm Jenius dengan masing-masing nomor kartu 466601102479273 dan 4661601052209910;
- 39) 1(satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah berisikan tangkapan layar dari homepage serta tampilan live chat yang berada di website "Banggood";
- 40) 1(satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413123532480;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ocherend Rachma Milla

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 17 Desember 2025

Hal. 67 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Refina Donna Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

ttd

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.

Hal. 68 dari hal. 68 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)